

DOCUMENTOS

RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALS EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALÍAS DEL ACUERDO DE CARTAGENA

La Comisión del Acuerdo de Cartagena:

Visto los artículos 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta N° 4 de la Junta;

Considerando que en la Declaración de Bogotá se reconoció que el capital extranjero “puede realizar un aporte considerable al desarrollo económico de la América Latina, siempre que estimule la capitalización del país donde se radique, facilite la participación amplia del capital nacional en ese proceso y no cree obstáculos para la integración regional”.

Que en el mismo documento los gobiernos propusieron que se adoptaran “las normas que faciliten el uso de la moderna tecnología, sin limitación de mercado para los productos que se fabriquen con asistencia técnica extranjera y la coordinación de la inversión foránea con los planes generales de desarrollo”.

Que en la Declaración de Punta del Este los Presidentes de América afirmaron que “la integración debe estar plenamente al servicio de la América Latina, lo cual requiere un fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en forma eficiente el mercado regional”, y reconocieron que “la iniciativa privada extranjera podrá cumplir una función importante para asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de las políticas nacionales de cada uno de los países de la América Latina”.

Que los ministros de Relaciones Exteriores de los países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en su primera reunión, celebrada en Lima, ratificaron la convicción expresada en el Consenso de Viña del Mar “de que el crecimiento económico y el progreso social son responsabilidades de los pueblos de la América Latina, de cuyo esfuerzo depende principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regionales”; reafirmaron su respaldo decidido “al derecho pleno y soberano de las naciones a disponer libremente de sus recursos naturales”; adoptaron como política común “la de dar preferencia en el desarrollo económico de la subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los Países Miembros” y reconocieron que la inversión de capitales y el traspaso de tecnologías extranjeras constituye una contribución necesaria para el desarrollo de los Países Miembros y “deben recibir seguridades de estabilidad en la medida en que realmente constituyan un aporte positivo”.

DECLARA

1) La programación del desarrollo subregional y la ampliación del mercado generarán nuevos requerimientos de inversión en los distintos sectores productivos. En consecuencia, es necesario establecer reglas comunes para la inversión externa que estén en consonancia con las nuevas condiciones creadas por el Acuerdo de

Cartagena, con la finalidad de que las ventajas que deriven de él favorezcan a las empresas nacionales o mixtas tales como se definen en el presente estatuto.

2) El aporte de capitales extranjeros y tecnología foránea puede desempeñar un papel importante en el desarrollo subregional y coadyuvar con el esfuerzo nacional en la medida en que constituya una contribución efectiva al logro de los objetivos de la integración y al cumplimiento de las metas señaladas en los planes nacionales de desarrollo.

3) Las normas del régimen común deben ser claras en la formulación de los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros y de las garantías de que la inversión extranjera estará rodeada en la subregión. Además deben ser suficientemente estables para beneficio recíproco de los inversionistas y de los Países Miembros.

4) El tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser discriminatorio en contra de los inversionistas nacionales.

5) Uno de los objetivos fundamentales del régimen común debe ser el fortalecimiento de las empresas nacionales, con el fin de habilitarlas para participar activamente en el mercado subregional.

6) En este mismo orden de ideas, las empresas nacionales deben tener el mayor acceso posible a la tecnología moderna y a las innovaciones de carácter administrativo del mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, es necesario establecer mecanismos y procedimientos eficaces para la producción y protección de tecnología en el territorio de la subregión y para mejorar las condiciones en que se adquiera la tecnología externa.

7) Con el fin de lograr los objetivos aquí enunciados, las normas comunes deben contemplar mecanismos y procedimientos suficientemente eficaces para hacer posible una participación creciente del capital nacional de las empresas extranjeras existentes o que se establezcan en los Países Miembros, en tal forma que se llegue a la creación de empresas mixtas en que el capital nacional sea mayoritario y en que los intereses nacionales tengan capacidad para participar en forma determinante en las decisiones fundamentales de dichas empresas. Cuando la participación del capital nacional sea representada por aportes del Estado o de empresas de éste, podrá no ser mayoritaria, siempre que se garantice su capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

8) En cumplimiento del espíritu general del Acuerdo de Cartagena y de lo dispuesto en el artículo 92 de dicho instrumento el régimen común debe contener normas "que compensen las deficiencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y aseguren la movilización y asignación de los recursos indispensables para el cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla el Acuerdo".

9) El régimen común debe tender asimismo a fortalecer la capacidad de negociación de los Países Miembros frente a los Estados, a las empresas proveedoras de capital y de tecnología y a los organismos internacionales que consideren estas materias.

DECIDE

Aprobar el siguiente

RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALS EXTRANJEROS Y SOBRE
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALÍAS

CAPÍTULO I

Art. 1. Para los efectos del presente régimen se entiende por:

Inversión extranjera directa: los aportes provenientes del exterior, de propiedad de personas naturales o empresas extranjeras, al capital de una empresa en monedas libremente convertibles, plantas industriales, maquinaria o equipos, con derecho a la reexportación de su valor y a la transferencia de utilidades al exterior.

Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidas al exterior.

Inversionista extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.

Inversionista nacional: el Estado, las personas naturales nacionales, las personas jurídicas nacionales que no persigan fin de lucro y las empresas nacionales definidas en este artículo. Se considerará también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente el derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior.

Empresa nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del 80 % a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el 51 % y el 80 %, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa extranjera: aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al 51 % o, cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Inversión nueva: la que se realice con posterioridad al 1º de enero de 1971, ya sea en empresas existentes o en empresas nuevas.

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas provenientes de una inversión extranjera directa en la misma empresa que las haya generado.

País receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.

País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Art. 2. Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de los Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el organismo nacional competente, el cual, previa evaluación, la autorizará cuando corresponda a las prioridades del desarrollo del país receptor. La solicitud deberá atenerse a la pauta que se señala en el Anexo N° 1 del régimen.

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar criterios comunes para la evaluación de la inversión extranjera directa en los Países Miembros.

Art. 3. Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa en actividades que consideren adecuadamente atendidas por empresas existentes.

Tampoco autorizarán inversión extranjera directa destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior aquellas inversiones extranjeras directas que se hagan en una empresa nacional para evitar su quiebra inminente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el organismo encargado del control de las sociedades anónimas en el país respectivo o su equivalente compruebe la inminencia de la quiebra;

b) Que la empresa acredite haber otorgado opción de compra preferente a inversionistas nacionales o subregionales, y

c) Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en venta las acciones, participaciones o derechos que adquiera en la empresa, para su compra por inversionistas nacionales en un plazo que no exceda de 10 años y que se fijará en cada caso de acuerdo con las características del sector. La autorización expedida por el organismo nacional competente contendrá el plazo y las condiciones en que se cumplirá dicha obligación, la forma en que se determinará el valor de las acciones, participaciones o derechos al tiempo de su venta y, si fuere el caso, los sistemas que aseguren el traspaso de éstas a inversionistas nacionales.

Art. 4. Podrá autorizarse la participación de inversionistas extranjeros en empresas nacionales o mixtas siempre que se trate de la ampliación del capital de la empresa respectiva y que esa participación no modifique la calidad de nacional o mixta de ésta.

Art. 5. Toda inversión extranjera directa se registrará ante el organismo nacional competente junto con el convenio en que se determinen las condiciones de la autorización. El monto de la inversión se registrará en moneda libremente convertible.

Art. 6. El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inversionistas extranjeros estará a cargo del organismo que registra la inversión, en coordinación con las reparticiones o dependencias estatales competentes en cada caso.

Además de las funciones que se señalan en otras disposiciones del presente régimen y de las que se establezcan en el reglamento respectivo, corresponderá al organismo nacional competente:

a) Controlar el cumplimiento de los compromisos de participación nacional en la dirección técnica, administrativa, financiera y comercial y en el capital de la empresa;

b) Autorizar en forma excepcional la compra de acciones, participaciones o derechos de empresas nacionales o mixtas por inversionistas extranjeros, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del presente régimen;

c) Establecer un sistema de información y control de los precios de los productos intermedios que suministren los proveedores de tecnología o capital extranjero;

d) Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de toda suma a cuyo envío tengan derecho las empresas o los inversionistas según el presente régimen y las leyes nacionales del país respectivo;

e) Centralizar los registros estadísticos contables, de información y control relacionados con la inversión extranjera directa; y

f) Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología importada y para la explotación de marcas y patentes.

Art. 7. El inversionista extranjero tendrá derecho a reexportar el capital invertido cuando venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionistas nacionales o cuando se produzca la liquidación de la empresa.

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero a otro inversionista extranjero deberá ser previamente autorizada por el organismo nacional competente y no se considerará como reexportación de capital.

Art. 8. Se entiende por capital reexportable el formado por el monto de la inversión extranjera directa inicial registrada y efectivamente realizada, más las reinversiones efectuadas en la misma empresa conforme a lo dispuesto en el presente régimen y menos las pérdidas netas, si las hubiere.

En los casos en que hubiere participación de inversionistas nacionales, la disposición anterior debe entenderse limitada al porcentaje de inversión extranjera directa en lo que dice relación con las reinversiones efectuadas y con las pérdidas netas.

Art. 9. En el caso de liquidación de la empresa, la diferencia resultante entre el valor real de los activos netos y el capital reexportable definido en el artículo anterior, se considerará como ganancia de capital y podrá transferirse al exterior previo el pago de los impuestos correspondientes.

Art. 10. El inversionista extranjero tendrá derecho a transferir al exterior las sumas que obtenga como consecuencia de la venta de sus acciones, participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes.

Art. 11. La conversión de las sumas que tenga derecho a remitir al exterior un inversionista extranjero se realizará al tipo de cambio vigente en el momento de efectuarse el giro.

Art. 12. La reinversión de las utilidades percibidas por las empresas extranjeras será considerada como una inversión nueva y no podrá hacerse sin previa autorización y registro.

Art. 13. Los gobiernos de los Países Miembros podrán admitir la reinversión de las utilidades percibidas por la empresa extranjera, sin necesidad de autorización particular, hasta un monto que no exceda anualmente el 5 % del capital de la empresa respectiva. En estos casos subsiste la obligación de registro.

Art. 14. Los créditos externos que contrate una empresa requieren autorización previa del organismo competente y deben ser registrados ante el mismo.

Se podrán autorizar límites globales de endeudamiento externo por periodos determinados. Los contratos de crédito celebrados dentro de los límites globales autorizados, deberán ser registrados ante el organismo competente.

Art. 15. Los gobiernos de los Países Miembros se abstendrán de avalar o garantizar en cualquier forma, ya sea directamente o por intermedio de instituciones oficiales o semioficiales, operaciones de crédito externo celebradas por empresas extranjeras en que no participe el Estado.

Art. 16. Las transferencias al exterior que efectúen las empresas por concepto de amortización e intereses por el uso de crédito externo, se autorizarán en los términos del contrato registrado.

Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o entre filiales de una misma empresa extranjera, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más de tres puntos la tasa de interés de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Para los contratos de crédito externo distintos del señalado anteriormente, la tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas será determinada por el organismo nacional competente, debiendo estar estrechamente relacionada con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que se haya registrado la operación.

Para los efectos del presente artículo se entiende por interés efectivo el costo total que debe pagar el deudor por la utilización del crédito, incluyendo comisiones y gastos de todo orden.

Art. 17. En materia de crédito interno las empresas extranjeras tendrán acceso, únicamente y en forma excepcional, al de corto plazo, en los términos del reglamento que sobre esta materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta.

Art. 18. Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas, deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada, mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Art. 19. Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

- a) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que importa;
- b) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología, expresada en forma similar a la utilizada en el registro de la inversión extranjera directa; y
- c) Determinación del plazo de vigencia.

Art. 20. Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan:

- a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas y otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;
- b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
- d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
- e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes por patentes no utilizadas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados a base de la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.

Art. 21. Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios.

Art. 22. Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua y sistemática de identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas más favorables y convenientes para las condiciones económicas de la subregión y remitirán los resultados de sus trabajos a la Junta. Esta acción se adelantará en forma coordinada con las que en el capítulo V de este régimen se adopten en relación con la producción de tecnología nacional o subregional.

Art. 23. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, antes del 30 de noviembre de 1972, un programa encaminado a promover y proteger la producción de tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes.

Este programa deberá contener, entre otros elementos:

a) Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para estimular la producción de tecnología y especialmente de las relacionadas con el uso intensivo de insumos de origen subregional o que estén diseñadas para aprovechar eficazmente los factores productivos subregionales;

b) Fomento de las exportaciones a terceros países de productos elaborados a base de tecnología subregional; y

c) Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento de centros subregionales o nacionales de investigación y desarrollo.

Art. 24. Los gobiernos de los Países Miembros darán preferencia en sus adquisiciones a los productos que incorporan tecnología de origen subregional en la forma que la Comisión estime conveniente. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá proponer a los Países Miembros el establecimiento de gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías, cuando en su elaboración se emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso.

Art. 25. Los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen ex-

tranjero en el territorio de los Países Miembros, no podrán contener cláusulas restrictivas tales como:

a) Prohibición o limitación de exportar o vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca respectiva o productos similares;

b) Obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca o de sus afiliados. En casos excepcionales, el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de los mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;

c) Fijación de precios de venta o reventa de los productos elaborados al amparo de la marca;

d) Obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;

e) Obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca; y

f) Otras de efecto equivalente.

Art. 26. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá señalar procesos de producción, productos o grupos de productos respecto de los cuales no se podrá otorgar privilegios de patentes en ninguno de los Países Miembros. Asimismo, podrá decidir sobre el tratamiento de los privilegios ya concedidos.

CAPÍTULO II

Art. 27. Gozarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena únicamente los productos producidos por las empresas nacionales y mixtas de los Países Miembros, así como por las empresas extranjeras que se encuentren en vías de transformarse en empresas nacionales o mixtas, en los términos establecidos en el presente capítulo.

Art. 28. Las empresas extranjeras actualmente existentes en el territorio de cualquier País Miembro que deseen gozar de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena para sus productos, deberán convenir con el organismo competente del país receptor dentro de los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, su transformación en empresas nacionales o mixtas, en forma gradual y progresiva, con las modalidades establecidas en el artículo 31.

Al finalizar el mencionado plazo de tres años, deberá haber, en todo caso, una participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al 15 % de éste.

El plazo dentro del cual deberá operarse dicha transformación no podrá exceder de quince años en Colombia, Chile y el Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador, contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente instrumento.

Al cumplirse los dos tercios del plazo convenido para la transformación deberá haber una participación de inversionistas nacionales en el capital de las mencionadas empresas, no inferior al 45 % de éste.

Se entenderá por empresas extranjeras actualmente existentes aquellas que se encuentren legalmente constituidas en el territorio del país respectivo el 31 de diciembre de 1970.

Art. 29. Los organismos nacionales encargados de la expedición de certificados de origen de las mercaderías otorgarán dichos certificados a los productos pro-

ducidos por las empresas extranjeras actualmente existentes que, dentro del plazo de tres años de que trata el primer párrafo del artículo 28, expresen formalmente su intención de transformarse en empresas nacionales o mixtas ante el gobierno del país receptor.

Los productos de las empresas extranjeras actualmente existentes que no celebren el convenio para transformarse en empresas nacionales o mixtas dentro del mencionado plazo de tres años, no podrán disfrutar de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo y, en consecuencia, no les será extendido certificado de origen por la autoridad competente.

Art. 30. Las empresas extranjeras que se establezcan en el territorio de cualquier País Miembro a partir del 1º de enero de 1971, se obligarán, en representación de sus inversionistas, a poner en venta para ser adquirido por inversionistas nacionales, en forma gradual y progresiva y de acuerdo a lo previsto en el artículo 31, el porcentaje de sus acciones, participaciones o derechos que sea necesario para que dichas empresas se transformen en empresas mixtas, en un plazo que no podrá exceder de quince años en Colombia, Chile y el Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador.

En el caso de Colombia, Chile y el Perú, el convenio respectivo deberá estipular una participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al 15 % de éste en el momento en que inicie su producción, no inferior al 30 % cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al 45 % una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo.

En el caso de Bolivia y el Ecuador, la participación progresiva de inversionistas nacionales en el capital de la empresa deberá ser no menor del 5 % a los tres años de iniciada la producción, no inferior al 10 % cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al 35 % una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo.

En el cálculo de los porcentajes de que trata este artículo, se computará como de inversionistas nacionales cualquier participación de inversionistas subregionales o de la Corporación Andina de Fomento.

En todo caso, el plazo de veinte años, respecto de Bolivia y el Ecuador, se contará después de dos años de iniciada la producción.

Art. 31. Los convenios sobre transformación de empresas extranjeras en empresas mixtas deberán contener, entre otras, las estipulaciones siguientes:

a) El plazo dentro del cual se cumplirá la obligación de transformar la empresa extranjera en empresa mixta;

b) La gradualidad del proceso de transferencia de las acciones, participaciones o derechos, a favor de inversionistas nacionales, incluyendo en dicha gradualidad, por lo menos, las reglas sobre porcentajes mínimos de que tratan los artículos 28 y 30;

c) Reglas que aseguren la progresiva participación de los inversionistas nacionales o de sus representantes en la dirección técnica, financiera, comercial y administrativa de la empresa, por lo menos a partir de la fecha en que ésta inicie su producción;

d) La forma en que se determinará el valor de las acciones, participaciones o derechos, al tiempo de su venta; y

e) Los sistemas que aseguren el traspaso de las acciones, participaciones o derechos, a inversionistas nacionales.

Art. 32. Los productos de las empresas extranjeras gozarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena durante el plazo convenido para su transformación en empresas mixtas, en las condiciones acordadas en el convenio respectivo. Si la empresa dejare de cumplir las obligaciones estipuladas en el respectivo convenio o si al término del plazo pactado no se hubiere efectuado la transformación de la empresa extranjera en empresa mixta, sus productos dejarán de gozar de las ventajas del mencionado programa de liberación y, en consecuencia, no podrán ser amparados por certificados de origen.

Art. 33. Dentro de las materias comprendidas en el presente régimen los derechos en él consagrados para las empresas extranjeras y mixtas son los máximos que les podrán ser otorgados por los Países Miembros.

Art. 34. Las empresas extranjeras cuya producción esté destinada en un 80 % o más a exportaciones a mercados de terceros países no estarán obligadas a sujetarse a las normas de este capítulo. En tal caso los productos de dichas empresas no podrán disfrutar en ninguna forma de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

Art. 35. La obligación de poner en venta determinados porcentajes de las acciones, participaciones o derechos, de empresas extranjeras a favor de inversionistas nacionales a que se refieren los artículos 28 y 30 deberá contener una opción preferente en favor del Estado o de empresas del Estado del país receptor.

Art. 36. Se considerarán empresas mixtas aquellas en que participen el Estado o empresas del Estado, aunque dicha participación sea inferior al 51 % del capital, siempre que la representación estatal tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa. Corresponderá a la Comisión, a propuesta de la Junta, establecer el porcentaje mínimo de la participación del Estado o de empresas del Estado a que se refiere este artículo, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen.

Art. 37. Los inversionistas extranjeros tendrán derecho, previa autorización del organismo nacional competente, a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas comprobadas que provengan de la inversión extranjera directa, sin pasar del 14 % anual de la misma.

En casos especiales la Comisión, a petición de cualquier País Miembro, podrá autorizar porcentajes superiores al establecido en este artículo.

CAPÍTULO III

Normas especiales por sectores

Art. 38. Cada País Miembro podrá reservar sectores de actividad económica para las empresas nacionales, públicas o privadas y determinar si se admite en ellos la participación de empresas mixtas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del presente capítulo, la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá determinar los sectores que todos los Países Miembros reservarán para las empresas nacionales, públicas o privadas y establecer si se admite en ellos la participación de empresas mixtas.

Art. 39. Las empresas extranjeras en los sectores a que se refiere el presente capítulo no estarán obligadas a sujetarse a lo dispuesto en el capítulo anterior sobre transformación de empresas extranjeras en empresas nacionales o mixtas. Sin embargo, estarán sometidas a las demás disposiciones del régimen común y a las especiales que se detallan en los artículos 40 al 43, inclusive.

Art. 40. Durante los diez primeros años de vigencia del presente régimen se podrá autorizar la actividad de empresas extranjeras en el sector de productos básicos bajo el sistema de concesiones, siempre que el plazo del contrato respectivo no exceda de veinte años.

Para los efectos del presente régimen se entiende por sector de productos básicos el que comprende las actividades primarias de exploración y explotación de minerales de cualquier clase, incluyendo los hidrocarburos líquidos y gaseosos, gasoductos, oleoductos y explotación forestal.

Los Países Miembros no autorizarán deducciones por agotamiento para fines tributarios a las empresas que inviertan en este sector.

La participación de empresas extranjeras en la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos se autorizará preferentemente en la forma de contratos de asociación con empresas del Estado del país receptor.

Los Países Miembros podrán acordar a las empresas extranjeras establecidas en este sector tratamientos diferentes a los previstos en el artículo 37.

Art. 41. No se admitirá el establecimiento de empresas extranjeras ni nueva inversión extranjera directa en el sector de servicios públicos. Se exceptúan de esta norma las inversiones que tuvieren que realizar las empresas extranjeras actualmente existentes para operar en condiciones de eficiencia técnica y económica.

Para estos efectos, se consideran servicios públicos los de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios, teléfonos, correos y telecomunicaciones.

Art. 42. No se admitirá nueva inversión extranjera directa en el sector de los seguros, banca comercial y demás instituciones financieras.

Los bancos extranjeros actualmente existentes en el territorio de los Países Miembros dejarán de recibir depósitos locales en cuenta corriente, en cuentas del ahorro o a plazo fijo, dentro de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del presente régimen.

Los bancos extranjeros actualmente existentes que deseen continuar recibiendo depósitos locales de cualquier especie deberán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto pondrán en venta acciones que correspondan por lo menos al 80 % de su capital para su adquisición por inversionistas nacionales dentro del plazo señalado en el inciso anterior.

Art. 43. No se admitirá nueva inversión extranjera directa en empresas de transporte interno, publicidad, radioemisoras comerciales, estaciones de televisión, periódicos, revistas ni en las dedicadas a la comercialización interna de productos de cualquier especie.

Las empresas extranjeras que operen actualmente en estos sectores deberán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto deberán poner en venta por lo menos el 80 % de sus acciones para su adquisición por inversionistas nacionales en un plazo no mayor de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente régimen.

Art. 44. Cuando a juicio del país receptor existan circunstancias especiales, dicho país podrá aplicar normas diferentes a las previstas en los artículos 40 a 43 inclusive.

Los productos de empresas extranjeras comprendidas en los sectores de este capítulo que no convengan su transformación en empresas nacionales o mixtas o respecto de las cuales los Países Miembros apliquen las normas diferentes a que se refiere el inciso anterior, no podrán gozar de las ventajas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO IV

Art. 45. El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado en acciones nominativas.

Las acciones al portador actualmente existentes deberán transformarse en acciones nominativas dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigor de este régimen.

Art. 46. Cuando se trate de proyectos que correspondan a productos reservados para Bolivia o el Ecuador por aplicación del Artículo 50 del Acuerdo de Cartagena, los cuatro países restantes se comprometen a no autorizar inversión extranjera directa en sus territorios, salvo lo estipulado en contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 1970.

Art. 47. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, a más tardar el 30 de noviembre de 1971, un convenio destinado a evitar la doble tributación entre los Países Miembros.

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un convenio tipo para la celebración de arreglos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la subregión. Entretanto los Países Miembros se abstendrán de celebrar convenios de esta naturaleza con ningún país ajeno a la subregión.

Art. 48. Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíprocamente informados y a informar a la Junta acerca de la aplicación del presente régimen en sus territorios y en especial sobre las normas del capítulo II. Asimismo, se comprometen a establecer un sistema permanente de intercambio de informaciones sobre las autorizaciones de inversión extranjera o de importación de tecnología que otorguen en sus territorios con el objeto de facilitar una creciente armonización de sus políticas y de mejorar su capacidad de negociación para obtener condiciones no menos favorables para el país receptor que aquellas que se hayan negociado en casos similares con cualquier otro País Miembro.

Asimismo, se comprometen a coordinar estrechamente su acción en los organismos y foros internacionales que consideren materias relacionadas con inversiones extranjeras o transferencias de tecnología.

Art. 49. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 79, 81 y 99 del Acuerdo de Cartagena, cualquier País Miembro que se considere perjudicado por importaciones de productos de empresas extranjeras, efectuadas al amparo del programa de liberación de dicho Acuerdo, podrá solicitar a la Junta autorización para adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar el perjuicio.

Art. 50. Los Países Miembros no concederán a los inversionistas extranjeros

ningún tratamiento más favorable que el que otorguen a los inversionistas nacionales.

Art. 51. En ningún instrumento relacionado con inversiones o transferencia de tecnología se admitirán cláusulas que sustraigan los posibles conflictos o controversias de la jurisdicción y competencia nacionales del país receptor o que permitan la subrogación por los Estados de los derechos y acciones de sus nacionales inversionistas.

Las discrepancias entre los Países Miembros del presente régimen, con motivo de su interpretación o ejecución, serán resueltas siguiendo el procedimiento señalado en el capítulo II, Sección D, "De la solución de controversias", del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO V

Art. 52. Conforme a lo dispuesto en el presente régimen y en el capítulo II del Acuerdo de Cartagena, corresponden a la Comisión y a la Junta las siguientes facultades:

A la Comisión

a) Decidir sobre las propuestas que la Junta eleve a su consideración respecto del tratamiento a los capitales extranjeros, propiedad industrial y del sistema de producción y comercialización de tecnología, en cumplimiento del presente régimen;

b) Aprobar, a propuesta de la Junta, los reglamentos que sean necesarios para la mejor aplicación del régimen común; y

c) Adoptar las demás medidas que tiendan a facilitar la consecución de sus objetivos.

A la Junta

a) Velar por la aplicación y el cumplimiento del régimen y de los reglamentos que sobre la materia apruebe la Comisión;

b) Centralizar la información estadística, contable o de cualquier otra naturaleza, relacionada con la inversión extranjera o transferencia de tecnología, proveniente de los Países Miembros;

c) Acopiar información económica y jurídica sobre la inversión extranjera y transferencia de tecnología y suministrarla a los Países Miembros; y

d) Proponer a la Comisión las medidas y los reglamentos necesarios para la mejor aplicación del presente régimen.

Art. 53. En la adopción de decisiones sobre las materias comprendidas en el presente régimen, la Comisión se sujetará al procedimiento establecido en el literal a) del artículo 11 del Acuerdo de Cartagena.

Art. 54. Los Países Miembros crearán una Oficina Subregional de Propiedad Industrial que tendrá las siguientes funciones:

a) Servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales de propiedad industrial;

b) Recopilar y difundir informaciones sobre propiedad industrial a las oficinas nacionales;

c) Preparar contratos tipos de licencia para el uso de marcas o explotación de patentes en la subregión;

d) Asesorar a las oficinas nacionales en todos los asuntos relacionados con la

aplicación de las normas comunes sobre propiedad industrial que se adopten en el reglamento a que se refiere el artículo transitorio G);

c) Adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Países Miembros sobre patentes de invención.

Art. 55. La Comisión, a propuesta de la Junta, establecerá un sistema subregional para el fomento, desarrollo, producción y adaptación de tecnología, que tendrá a su cargo, además, la función de centralizar la información a que se refiere el artículo 22 del presente régimen y difundirla entre los Países Miembros, junto con la que obtenga directamente sobre las mismas materias y sobre las condiciones de comercialización de la tecnología.

Disposiciones transitorias

Art. A). El presente régimen entrará en vigor cuando todos los Países Miembros hayan depositado en la Secretaría de la Junta los instrumentos por los cuales lo pongan en práctica en sus respectivos territorios, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Art. B). Las inversiones extranjeras existentes en el territorio de los Países Miembros a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán registrarse ante el respectivo organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes.

Estas inversiones seguirán gozando de los beneficios que les otorgan las disposiciones vigentes en todo lo que no sea contrario al presente régimen.

Art. C). Mientras no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo transitorio G) del presente régimen, los Países Miembros se abstendrán de celebrar unilateralmente convenios sobre propiedad industrial con terceros países.

Art. D). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, cada País Miembro designará el organismo u organismos competentes para la autorización, registro y control de la inversión extranjera y de la transferencia de tecnología e informará a los Países Miembros y a la Junta sobre esa designación.

Art. E). Todos los contratos sobre importación de tecnología y sobre licencias para la explotación de marcas o patentes de origen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán ser registrados ante el organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha.

Art. F). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará el reglamento de la Oficina Subregional de Propiedad Industrial.

Art. G). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial, que comprenderá, entre otros, los temas que figuran en el Anexo N° 2.

Art. H). Los Países Miembros se comprometen a no establecer incentivos a la inversión extranjera diferentes a los contemplados en sus legislaciones de fomento industrial a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, mientras no se cumpla el compromiso previsto en el Artículo 28, inciso segundo, del Acuerdo de Cartagena, sobre amortización de las legislaciones de fomento industrial.

Asimismo, antes del 30 de noviembre de 1972, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará las medidas necesarias para armonizar el régimen de incentivos aplicables a los demás sectores.

Art. I). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará el tratamiento aplicable al capital de propiedad de inversionistas nacionales de cualquier País Miembro distinto del país receptor.

Dentro del mismo plazo, la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará las normas aplicables a las inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento en cualquiera de los Países Miembros.

ANEXO N° 1

Pauta para la autorización, registro y control de la inversión extranjera

Toda solicitud de inversión extranjera deberá contener:

I) Individualización del inversionista:

- a) Nombre o razón social;
- b) Nacionalidad;
- c) Constitución del Directorio;
- d) Composición del personal y Gerencia;
- e) Actividad económica;
- f) Copia de la escritura social.

II) Modalidades de la inversión:

- a) Recursos financieros en divisas o crédito;
 - Moneda en que se efectúa la inversión
 - Capital de origen nacional
 - Capital de origen extranjero
 - Crédito de casa matriz
 - Crédito de otras fuentes —Interés efectivo a pagarse por los créditos
- b) Recursos físicos o tangibles como:
 - Plantas industriales
 - Maquinarias nuevas y reacondicionadas
 - Equipos nuevos y reacondicionados
 - Repuestos
 - Partes y piezas
 - Materias primas
 - Productos intermedios
- c) Recursos derivados de la tecnología o intangibles como:
 - Marcas

- Modelos industriales
- Capacidad gerencial
- Conocimientos técnicos patentados o no patentados
- Posibles tecnologías alternativas

Los conocimientos técnicos pueden presentarse en las siguientes formas:

i) Objetos:

- Muestrarios
- Modelos no registrados
- Máquinas, aparatos, piezas, herramientas
- Dispositivos de confección

ii) Documentos técnicos:

- Fórmulas, cálculos
- Planos, dibujos
- Inventos no patentados

iii) Instrucciones:

- Notas de elaboración, fabricación, funcionamiento del producto o del proceso
- Explicaciones o consejos prácticos de ejecución
- Folletos técnicos
- Explicaciones complementarias de patentes
- Circuitos de fabricación
- Métodos de control
- Montos a pagarse por concepto de regalías
- Individualización del receptor de regalías

III) Requerimientos que se satisfacen:

- a)* Escasez de ahorro interno;
- b)* Escasez de divisas;
- c)* Falta de capacidad directiva o administrativa;
- d)* Necesidad de acceso a conocimientos tecnológicos escasos;
- e)* Ausencia de capacidad o de contactos comerciales para la venta de mercaderías en los mercados internacionales;
- f)* Falta de espíritu empresarial local

IV) Plan de participación nacional progresiva:

- a)* Porcentaje de acciones a colocarse en manos de inversionistas nacionales;
- b)* Plazo y condiciones para llevarlo a efecto;
- c)* Forma de determinar el valor de cada colocación.

V) Efectos de la nueva inversión:

- a)* Fecha aproximada de iniciación de operaciones normales;

- b) Capacidad de operación;
- c) Producción exportable;
- d) Empleo adicional generado;
- e) Importación de materias primas o productos intermedios en producción anual;
- f) Utilización de insumos nacionales.

ANEXO N° 2

Disposiciones que deberá contener el Reglamento para la Aplicación de Normas sobre Propiedad Industrial

- a) Determinación de los signos, palabras, símbolos o nombres que se pueden registrar como marcas;
- b) Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimientos para adquirirla, personas que pueden ser titulares del derecho, etcétera;
- c) Clasificación uniforme de los productos para los efectos de las marcas;
- d) Publicación y términos de oposición al registro;
- e) Prioridad o derecho a oposición;
- f) Uso del privilegio;
- g) Caducidad por falta de uso;
- h) Término del privilegio;
- i) Negociación de la marca;
- j) Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, cancelación por registros anteriores, etcétera;
- k) Clasificación de patentes;
- l) Determinación de los productos y procesos industriales que puedan ser patentados en función de los objetivos de la estrategia global para el desarrollo de la subregión;
- m) Condiciones de patentabilidad y, particularmente, criterios uniformes para establecer la novedad y la aplicación industrial de la patente;
- n) Titulares de la patente;
- o) Procedimiento para el registro, la oposición, la forma para poner en práctica la invención, etcétera;
- p) Término del privilegio; y
- q) Normas sobre modelos y dibujos industriales.

INICIATIVA DE LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA*

La iniciativa de ley que hoy se somete a la consideración del Poder Legislativo tiene el propósito de cubrir un campo insuficientemente tratado en nuestro derecho positivo y que ha suscitado, durante años, el interés e incluso el debate en la opinión pública por la trascendencia que reviste para el desenvolvimiento y la independencia económica del país.

Pocos temas tan controvertidos en las naciones que se encuentran en vías de desarrollo como aquellos referentes a sus relaciones económicas con el exterior y, en particular, al papel que debe asignarse a las inversiones extranjeras y a la manera como éstas deben ser reguladas. A ninguna de estas cuestiones se puede dar respuesta en abstracto.

La función del capital foráneo está determinada por el nivel de desarrollo alcanzado por un país, su experiencia histórica, los objetivos nacionales que se haya fijado y las necesidades concretas a las que deba hacer frente en una época determinada de su proceso de crecimiento.

Las actitudes extremas frente a este problema son reveladoras, sin embargo, de posiciones ideológicas. Habrá siempre quienes pugnen por un crecimiento económico exclusivamente cuantitativo que relegue a un impreciso futuro la satisfacción de las necesidades sociales, no repare en los procedimientos políticos empleados para alcanzarlo y conciba el progreso como reflejo de la influencia de una metrópoli.

Para quienes así piensan, la exigencia primordial del desarrollo es el incremento de la capitalización, sin consideraciones selectivas en cuanto a las fuentes originarias de la inversión y ninguna limitación respecto a las ramas de actividad económica en que ésta se efectúe. Aun sin pretenderlo, los intereses de esos sectores se identifican con los de las tendencias hegemónicas de la economía y de la política internacionales.

Por otra parte, nadie puede sostener la viabilidad de una autarquía económica que nos situaría al margen de las corrientes tecnológicas modernas y nos aislaría de los beneficios que puede aportar el capital foráneo. Supuesto que los países en vías de desarrollo están necesitados de acelerar sus procesos de modernización, de recibir por diversos medios las divisas que exige su crecimiento y de aprovechar las ventajas que ofrece la economía internacional, las actitudes aislacionistas sólo encubren el propósito inconfesado de propiciar un mero traslado a otra esfera de dependencia.

La realidad económica es mucho más compleja. Para que los vínculos entre los países sean mutuamente provechosos deben ajustarse a los intereses legítimos y a los propósitos nacionales que cada uno se haya fijado. De otro modo, sólo se obtiene la perpetuación, con cualquier signo, de relaciones de dependencia que hoy los pueblos del Tercer Mundo unánimemente rechazan.

Vivimos una época en que debemos completar y afianzar la descolonización política con una auténtica descolonización económica. El progreso científico y tecnológico ha permitido que algunas naciones acumulen volúmenes de riqueza y de conocimientos técnicos que les otorgan una singular preponderancia para decidir el destino de millones de hombres en vastas áreas del planeta.

* Sometida a la consideración del Poder Legislativo por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Álvarez, el 26 de diciembre de 1972.

La independencia política, el rescate de los recursos naturales y aun el dominio exclusivo por parte de los nacionales de un país de ciertas actividades fundamentales, no bastan para asegurar una autonomía plena frente a los centros de decisión económica del exterior.

Las relaciones económicas siguen siendo regidas, a pesar de los esfuerzos realizados en diversos foros multinacionales, por un desequilibrio real entre los países, que deforma las leyes del mercado y confiere ventajas considerables a las naciones que poseen mayor capacidad de negociación.

Este hecho indiscutible es el que movió al Ejecutivo Federal a proponer en la Tercera Reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en abril de este año la adopción de una Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados que ha recibido la aprobación en principio de la mayor parte de los países del mundo y cuyo objeto es, precisamente, asegurar la autodeterminación económica de los países en proceso de evolución y establecer un compromiso universal para que las relaciones económicas sean regidas por normas de cooperación y de justicia.

Si los derechos de toda nación a disponer libremente de sus recursos naturales; a determinar las modalidades de su estructura económica; a someter a los extranjeros que realicen en su territorio actividades económicas, a las normas jurídicas del país receptor, son principios fundamentales reconocidos por la comunidad internacional, deben ser respetados por los países más poderosos y por las corporaciones transnacionales.

Las corrientes de capital y tecnología de las naciones más evolucionadas pueden ser instrumentos significativos de promoción económica si se ajustan a las normas y a las metas de los países a que acuden; pero si transgreden las leyes, si actúan exclusivamente en su propio beneficio o si intervienen en los asuntos internos de las naciones receptoras, se convierten en factores distorsionantes de la vida social y provocan su propio rechazo.

Las normas contemporáneas de la convivencia internacional repudian toda forma de explotación de los países débiles. Por tanto, la inversión extranjera ya no puede considerarse como expresión exclusiva de los intereses de los países en que se origina. Hay un consenso cada día más generalizado, que confiere al capital extranjero un papel complementario e invariablemente subordinado a las decisiones internas que, para su desarrollo, han tomado los países que lo reciben.

México ha reiterado su decisión inquebrantable en el sentido de que, a pesar de lo imperiosa que pudiera ser la necesidad de recursos financieros y tecnológicos del exterior, nunca habrá de colocar el patrimonio ni el futuro de la nación a merced de intereses que no sean los intereses de los mexicanos.

Cada época de nuestro proceso histórico ha implicado un reajuste de nuestras relaciones económicas con el exterior. Las secuelas de un régimen colonial que se prolongó por espacio de más de tres siglos y el penoso proceso de formación del Estado mexicano, propiciaron relaciones de intercambio que contrariaban las expectativas de un desarrollo autónomo. Grandes consorcios extranjeros establecieron industrias extractivas que sólo beneficiaban de manera marginal a nuestro país.

Ésa es la razón por la que nuestra Revolución tuvo desde sus orígenes una orientación de claro signo nacionalista. México había adquirido conciencia de que los primeros pasos de nuestra industrialización prolongaban peligrosamente anti-

guas sujeciones coloniales. Rechazó, en consecuencia, la explotación desmedida de sus riquezas naturales y humanas, a la vez que las injusticias sociales y las deformaciones económicas y políticas que ésta generaba.

El Constituyente de 1917 estableció las bases de un desarrollo independiente de la nación mexicana. No sólo confirió una función social a la propiedad, sino que estipuló el derecho de fijarle las modalidades que dicte el interés público y determinó los derechos de la nación sobre el territorio, el subsuelo y los mares adyacentes.

El desenvolvimiento posterior de nuestras instituciones ha permitido reivindicar la propiedad territorial para los mexicanos, rescatar nuestros recursos básicos y, en muchos casos, nacionalizar su explotación, así como extender, con autonomía, nuestra red de infraestructura y de servicios públicos. Paralelamente, se fueron determinando, a través de diversas medidas legales y reglamentarias, áreas de actividad económica que deberían ser manejadas de manera exclusiva o predominante por mexicanos.

La experiencia histórica de México, las normas constitucionales que lo rigen y las determinaciones que ha tomado para su porvenir, lo obligan hoy a garantizar, mediante normas más precisas y políticas más racionales, que la absorción de capital extranjero no mengüe nuestra capacidad de decisión soberana.

La urgencia de multiplicar nuestra producción y de mejorar nuestros sistemas productivos, así como la de incrementar considerablemente las oportunidades de empleo, nos indica también la conveniencia de mantenernos abiertos al capital y a los conocimientos foráneos, e incluso promoverlos en aquellas actividades y bajo las condiciones que resulten provechosas.

La inversión extranjera ha venido contribuyendo durante los últimos años a nuestro desenvolvimiento, al complementar el ahorro interno y favorecer de este modo un más elevado ritmo en la tasa de formación de capital. Sin embargo, nuestros objetivos económicos obedecen ahora a una nueva política que ya no busca solamente el incremento neto del producto o una industrialización a cualquier precio. La nación ha decidido, por una parte, propiciar equilibradamente los aspectos culturales, sociales y económicos de su desarrollo y, por la otra, no dejarse seducir por espejismos que acabarían por llevarnos a nuevas formas de sometimiento.

El país se ha propuesto aumentar el poder de compra de sus habitantes a fin de que sea un mercado ampliado a las grandes mayorías el que impulse y determine la estructura de la producción. Ha decidido también elevar con mayor vigor la capacidad de sus recursos humanos a fin de no perpetuar formas serviles de trabajo y acceder a niveles superiores de desarrollo por un sustantivo mejoramiento tecnológico. Ha optado, en suma, por un desarrollo cualitativo y por un crecimiento compartido como métodos y objetivos de una política compatible con los principios que sustenta.

La continuidad de nuestra industrialización lleva aparejada la necesidad de recibir aportes considerables de capital y de tecnología provenientes del exterior. La exigencia de modificar su orientación nos obliga a recibir esas contribuciones de manera cada vez menos indiscriminada, y a establecer criterios diferentes a la simple relación costo-beneficio que caracteriza el funcionamiento de las empresas transnacionales. Nos induce a apartarnos, firmemente, de sistemas de relación con el exterior en que los países más poderosos imponen sus "reglas de juego", y los

más débiles, debido a su escaso poder de negociación, adoptan modelos de crecimiento supeditado a los intereses de las potencias económicas.

La presente iniciativa no sólo tiende a regular la inversión extranjera, sino a promover y fortalecer la empresa mexicana. La nueva estrategia de nuestro desarrollo, acelerado, pero con justicia, requiere la contribución decidida de todos los sectores nacionales. De ahí la importancia que hemos concedido al fomento de la empresa mexicana, considerada como unidad productiva que, dentro de un régimen de economía mixta, sea garante del crecimiento autosostenido.

Son ya numerosas las leyes y disposiciones que testimonian el propósito invariable del gobierno de otorgar mayor participación a la empresa privada mexicana en la realización de los objetivos nacionales; de inducirla, por la persuasión y por diversos estímulos, a contribuir más activamente al crecimiento económico, a la absorción de mano de obra, a la descentralización y al incremento continuo de la productividad y de las exportaciones.

Para este efecto, se han creado durante la actual administración estímulos de carácter fiscal, se han establecido tasas diferenciales de crédito; se han instituido nuevos instrumentos crediticios o fondos como el de Fomento Industrial, para que el Estado participe de manera complementaria en la creación de empresas nacionales; medidas tendientes, todas ellas, al fortalecimiento de la empresa mexicana.

Consecuente con esta actitud, el Estado no considera conveniente que la inversión extranjera desplace a la empresa mexicana, porque ello equivaldría a frustrar décadas de esfuerzo en favor de una industrialización independiente.

Tampoco es deseable que el capital foráneo incurra en prácticas monopolísticas o limite nuestra posibilidad de superar la dependencia tecnológica. En este sentido enviamos a ese honorable Congreso la iniciativa de ley, ahora en estudio, que creará el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y del Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Mediante esa iniciativa se procura regular la importación de tecnología para que se efectúe de la manera más conveniente a los intereses del país y para eliminar obstáculos que frenen o subordinen nuestro desarrollo. Con ésta, se trata de complementar la anterior para que, no sólo la tecnología, sino también el capital que se recibe del extranjero, se ajuste a los objetivos nacionales.

Nuestro ritmo de crecimiento se vería frenado y los efectos de la inversión extranjera contrarrestados si la carga excesiva de regalías, pagos por asistencia técnica y remisiones de utilidades redundaran en descapitalización. Es preciso, además, velar porque se diversifiquen las fuentes en donde se origina el capital y porque las inversiones foráneas no deterioren, de manera directa o indirecta, los valores culturales, sociales y políticos del país, que constituyen el sustento real de su autonomía.

Serán, en cambio, bien recibidas aquellas inversiones extranjeras que estén dispuestas a asociarse con capital mexicano y a compartir con nosotros las tareas que demanda el desarrollo nacional. Que incorporen nuevas técnicas a la producción, absorban abundante mano de obra y coadyuven efectivamente a su mejoramiento; que contribuyan a la expansión regional de nuestra economía y nos hagan partícipes inclusive de sus propios mercados; que favorezcan nuestra balanza de pagos e incorporen el mayor número de materias primas y de componentes nacionales; que no reduzcan las posibilidades de crédito interno de las empresas nacio-

nales y no impongan patrones de consumo innecesario, capaces de distorsionar nuestro crecimiento y de intensificar sentimientos de frustración entre amplios sectores del país.

La política económica del país exige, entre otros requisitos, una elevación sustancial del volumen de las exportaciones, tanto de productos tradicionales como de bienes semielaborados e industrializados. En numerosas ramas de la actividad económica, la asociación de capitales foráneos con capitales nacionales puede redundar en un impulso considerable a nuestra capacidad para exportar. En rigor, los estímulos e instrumentos administrativos creados por el gobierno para alentar nuestras ventas al exterior, como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y los Certificados de Devolución de Impuestos, favorecen tanto la exportación que realizan empresas exclusivamente mexicanas como la que llevan a cabo aquellas en que está presente el capital foráneo.

La inversión extranjera encuentra en México un marco de estabilidad social, una infraestructura construida por el esfuerzo de los nacionales, un sistema de libre convertibilidad cambiaria y un mercado interno cuya potencialidad es enorme. Para hacer rentable la inversión de capital foráneo, no requerimos otorgarle privilegios especiales, estímulos excesivos ni concesiones artificiales. Menos aún estamos dispuestos a sacrificar, en aras de una capitalización sin objetivos, las metas de la comunidad mexicana.

Por fortuna, están desapareciendo en el mundo los métodos de contratación económica que concedían ganancias ilimitadas a los capitales internacionales derivadas de la extrema desigualdad entre las partes. Nos es útil la aportación exterior y por ello la recibimos, en condiciones de equidad, dentro de los campos de actividad que derivan de nuestras propias necesidades. No deseamos ni permitiremos formas de subordinación; aspiramos, en cambio, a establecer condiciones dignas de asociación con el exterior. Dentro del marco de las leyes, los empresarios mexicanos deberán actuar con sagacidad y patriotismo para ser socios, nunca empleados, del capital extranjero.

Nuestra actitud es franca y amistosa hacia todos los países. Sustentamos una ideología nacionalista que supedita al interés prioritario de México cualquiera otra consideración pragmática. Ello no implica actitud aislacionista ni xenofobia respecto del mundo que nos rodea. El engrandecimiento del país y el fortalecimiento de sus valores deben ser compatibles con una mayor relación económica con el exterior si nuestras instituciones son firmes, sus normas claras y auténtica la decisión patriótica de los mexicanos.

Éstas son las razones que han movido al Ejecutivo para someter a este honorable Congreso el presente proyecto de ley que contribuirá, sin duda, a otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los empresarios mexicanos como a los extranjeros. Las normas que se proponen permitirán a nuestros nacionales definir con mayor claridad su asociación con el capital foráneo y a los extranjeros conocer con precisión las oportunidades que se les ofrecen para contribuir a nuestro desarrollo y los límites de su participación.

Hasta ahora, la inversión extranjera ha sido regulada por leyes o disposiciones específicas que se aplican a ramas determinadas de la actividad económica. Se ha configurado así un régimen en el que existen actividades reservadas de manera exclusiva al Estado y actividades en las que sólo pueden participar mexicanos o so-

ciedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros; en las que se exige una mayoría superior al 51 % de participación de capital mexicano; y en las que se establece que el capital mexicano deberá participar en un 51 % como mínimo. Sin embargo, no ha habido hasta ahora disposiciones que regulen la inversión extranjera en la gran mayoría de las actividades económicas.

El decreto expedido el día 29 de junio de 1944 concede facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para autorizar, limitar o condicionar la inversión extranjera; pero la falta de normas precisas ha hecho que estas facultades se hayan ejercido de manera muy limitada.

La iniciativa de ley que someto a la consideración del honorable Congreso recoge las normas que se han expedido para regular actividades específicas y señala como regla general que, en todas las demás, la inversión extranjera sólo podrá participar hasta un máximo de 49 %. Se establece, asimismo, la norma de que los extranjeros no podrán participar dentro de los órganos de administración de la empresa en una proporción mayor a su participación en el capital.

Se prevé en la iniciativa que los extranjeros que adquieran bienes de cualquier naturaleza en la República Mexicana aceptan, por ese mismo hecho, renunciar a la protección de su gobierno por lo que a esos bienes se refiere, bajo la pena, en caso contrario, de perder, en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido. Esta disposición recoge el principio de que el capital extranjero debe someterse a las leyes del país que lo recibe y que nunca será lícito recurrir a presiones políticas para la solución de controversias económicas.

Desde el siglo XIX, quienes lucharon para afianzar nuestra independencia tuvieron que enfrentarse a agresiones armadas, a presiones políticas y a reclamaciones diplomáticas, originadas en el pretexto de proteger intereses particulares de extranjeros.

Esta práctica fue condenada sin ambages por nuestros patricios; Juan Antonio de la Fuente, ministro de Relaciones del presidente Juárez, la condenó directa y abiertamente desde mediados del siglo pasado. Posteriormente, insignes juristas latinoamericanos, como Carlos Calvo y Luis M. Drago, sustentaron idéntica doctrina y quedó elevada a Principio de Derecho Interamericano la inadmisibilidad de que los extranjeros recurran a la protección de sus gobiernos para proteger sus inversiones.

La inversión extranjera se define como aquella que realicen directamente las personas físicas o morales extranjeras y la que se efectúe a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero o controladas por extranjeros. De esta manera se atiende a lo que es una realidad innegable, toda vez que las sociedades mexicanas, desde el punto de vista estrictamente legal, son las constituidas conforme a las leyes del país, independientemente del origen del capital y de la nacionalidad de quienes las administren o dirijan.

Se trata de preservar, no sólo la mayoría de capital mexicano, sino la facultad para que los mexicanos sean quienes dirijan y tomen las decisiones en las empresas nacionales.

Los inmigrados, por regla general, ya son personas arraigadas a su lugar de residencia, cuyos intereses se encuentran vinculados estrechamente con los del país, por lo que sus inversiones no presentan las características de la inversión extranjera que esta iniciativa trata de regular.

Por ello, la ley que se propone establece que la inversión que efectúen los inmigrados se considerará como mexicana. Se exceptúa de este tratamiento a aquellos que se encuentren vinculados, por razón de su actividad, con centros de decisión económica en el exterior y que, por esta circunstancia, no estén arraigados ni identificados con los objetivos de desarrollo económico y social que el país se ha trazado. Asimismo, se señala que este tratamiento a los inmigrados no se aplicará en aquellas áreas geográficas o actividades que estén reservadas de manera exclusiva a mexicanos o reguladas por ordenamientos específicos.

Las inversiones que efectúen los extranjeros, que cuenten con la calidad de inmigrantes, se registrarán por lo dispuesto por la Ley General de Población, de acuerdo con la cual su actividad deberá ajustarse a los términos y condiciones que se fijen por la Secretaría de Gobernación al autorizar su internación.

La inversión extranjera que se dirige hacia la adquisición o control de empresas mexicanas ya establecidas no tiene el carácter de complementaria de la nacional; no contribuye a la creación de empleos y viene simplemente a desplazar al capital mexicano contraviniendo la política de desarrollo que se ha trazado la actual administración. Han sido ya varias y muy importantes las ramas de actividad económica que, a través de estas compras, han pasado a poder de extranjeros, experimentándose así un proceso de desmexicanización de la economía nacional. Este hecho ha sido viva y reiteradamente denunciado por la opinión pública sin que hasta ahora hubiera dispuesto el gobierno un instrumento eficaz para impedirlo.

En esta iniciativa de ley se establece que se requerirá autorización para adquirir por inversionistas extranjeros más del 25 % del capital de una empresa o más del 49 % de sus activos fijos; para arrendar una empresa o los activos que sean esenciales para la explotación y para todos aquellos actos por medio de los cuales la administración de una empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por los que la inversión extranjera adquiera, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

Esta autorización deberá recabarse, independientemente de que los vendedores sean mexicanos o extranjeros. Cuando se trate de mexicanos, el propósito es impedir que sus intereses sean adquiridos por extranjeros y cuando se trate de vendedores extranjeros, el objetivo es procurar que esos intereses sean adquiridos por mexicanos como un medio de propiciar la mexicanización de las empresas.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuya creación se propone en esta iniciativa, será la encargada de resolver en estos casos y la autorización se otorgará a través de la Secretaría o Departamento de Estado que corresponda.

La Comisión citada tendrá facultades para abrir un periodo durante el cual se otorgará un derecho de preferencia a inversionistas mexicanos para adquirir los bienes en venta. Estará, asimismo, facultada para tomar las medidas que juzgue convenientes, con objeto de promover la adquisición por mexicanos del capital o los activos fijos puestos en venta de empresas mexicanas o extranjeras establecidas en el país.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado más directamente relacionadas con las cuestiones concernientes a la inversión extranjera; será el órgano encargado de coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo Federal en esta materia; de proponer al propio Ejecutivo proyectos legislativos o reglamentarios, así como la

adopción de medidas administrativas y de establecer los criterios y requisitos para la aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias. Además, tendrá como función la de resolver sobre la conveniencia de autorizar la participación de la inversión extranjera en las diversas áreas geográficas o de actividad económica del país, en empresas establecidas o por establecerse en México o en nuevos campos de actividad o en nuevas líneas de producción.

Se considera que la norma general debe ser la de que la inversión extranjera no participe en más de un 49 % dentro del capital de las empresas establecidas en México; pero que las condiciones cambiantes de la economía y las necesidades del país puedan hacer conveniente modificar este porcentaje en ciertas áreas geográficas o de actividad económica. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, organismo del más alto nivel, quedará facultada para resolver sobre estos casos de excepción, fijando reglas generales o examinando casos concretos cuando éstos justifiquen un tratamiento especial.

La iniciativa contiene los criterios que la Comisión deberá tomar en cuenta para emitir estas resoluciones, a fin de que el capital extranjero sea complementario del nacional y se ajuste a la política de desarrollo que el país se ha trazado. Se propone en el artículo respectivo una enumeración muy amplia de criterios que deberán normar la actividad de la Comisión con el objeto de que ésta tenga un fundamento jurídico expreso para determinar, en cada caso, el interés nacional. Se incluyen, por consiguiente, referencias específicas a los aspectos no deseables de la inversión extranjera, tanto como a las consecuencias favorables que se deseen propiciar.

Se consideró conveniente incorporar a esta iniciativa las disposiciones del Acuerdo que autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder a las instituciones de crédito los permisos para adquirir, como fiduciarias, el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas, en fronteras y costas.

La inclusión en esta iniciativa de ley de esas disposiciones dictadas por el Ejecutivo a mi cargo, obedece al propósito de ofrecer, en un solo cuerpo normativo, una visión amplia de las condiciones y los límites a que está sujeta la inversión extranjera. A igual propósito responde la inclusión de otras normas que ya forman parte de nuestro derecho positivo.

Se establece en la iniciativa que deberán ser nominativos todos aquellos títulos que deban tener este carácter conforme a leyes o disposiciones reglamentarias específicas o de acuerdo con las resoluciones que emita la Comisión. Por lo que toca a aquellos casos no regulados de manera expresa, se exige que tengan el carácter de nominativos todos los títulos propiedad de las personas físicas y morales extranjeras o de las empresas mexicanas que tengan mayoría de capital extranjero o sean controladas por extranjeros.

Se pretende, de esta manera, que en aquellas áreas en las que no se haya considerado necesario expedir una regulación específica queden en libertad los inversionistas mexicanos para elegir el régimen y forma a que se sujetarán los títulos representativos de su inversión y, en cambio, los inversionistas extranjeros deban identificar la totalidad de sus acciones, intereses o partes sociales. De este modo, se cumple el propósito enunciado en el título mismo de la ley de promover la inversión mexicana y regular fundamentalmente la inversión extranjera.

Como complemento de esta disposición se establece que cuando la inversión mexicana haya escogido estar representada por títulos al portador, deberá expresamente indicarse en ellos que no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en este caso, se convertirán en nominativos. En los propios títulos deberán transcribirse las sanciones aplicables cuando se cumpla con este requisito, sanciones que consistirán en la nulidad de la adquisición y en la imposición de multas cuya cuantía podrá llegar hasta el importe de la operación.

En la iniciativa se propone la creación de un Registro Nacional de Inversiones Extranjeras encaminado a dar autenticidad a los actos relacionados con esta materia y a recabar una información completa y permanente del comportamiento de las inversiones extranjeras en nuestro país.

Se sanciona con nulidad la falta de autorización o el incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Además, se prevén sanciones pecuniarias cuya cuantía puede ascender hasta el monto de las operaciones efectuadas o hasta 100 mil pesos en los casos no cuantificados para las infracciones a los preceptos de la ley.

Se establecen sanciones para los notarios, corredores y encargados de los Registros Públicos que autoricen o inscriban documentos que no se encuentren debidamente autorizados.

Por otra parte, se ha estimado pertinente establecer, a cargo de los administradores, directores y gerentes generales, comisarios y miembros de los órganos de vigilancia de las empresas, una responsabilidad solidaria, en lo concerniente a sus funciones, por lo que respecta a la puntual observación de los deberes establecidos en el proyecto. Se prevé, además, para estos casos una sanción consistente en multa hasta de 100 mil pesos.

Finalmente, se sanciona con prisión hasta de nueve años y multa hasta de 50 mil pesos a quien simule cualquier acto que permita el goce o la disposición, de hecho, por parte de las personas, empresas o unidades económicas a que se refiere el artículo 2º de esta iniciativa, de bienes o derechos reservados a los mexicanos o cuya adquisición estuviese sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubiesen cumplido u obtenido, en su caso.

Las normas e instituciones que esta iniciativa propone establecer significan, en criterio del Ejecutivo, bases firmes para impulsar nuestro desarrollo y garantizar su autonomía.

La regulación de las inversiones extranjeras tiene, por necesidad, un carácter evolutivo. Un mejor conocimiento de la estructura y comportamiento del capital foráneo, estudios más profundos sobre su participación en las distintas áreas de la actividad económica, permitirán, por los procedimientos previstos en esta ley, expedir las disposiciones reglamentarias que se consideren convenientes.

Dispondremos así, por primera vez, de los instrumentos adecuados para llevar adelante una política coherente, meditada y sólida en materia de gran relevancia para el futuro de la nación.

Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito someter a ese H. Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA DE LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Capítulo 1. *Del objeto*

Art. 1º Esta ley es de interés público y de observancia general en la República. Su objeto es promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera para estimular un desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia económica del país.

Art. 2º Para los efectos de esta ley se considera inversión extranjera la que se realice por:

- I. Personas morales extranjeras;
- II. Personas físicas extranjeras;
- III. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica; y
- IV. Empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

Se sujeta a las disposiciones de esta ley la inversión extranjera que se realice en el capital de las empresas, en la adquisición de los bienes y en las operaciones a que la propia ley se refiere.

Art. 3º Los extranjeros que adquieran bienes de cualquier naturaleza en la República Mexicana, aceptan, por ese mismo hecho, considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la protección de su gobierno por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso contrario de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido.

Art. 4º Están reservadas de manera exclusiva al Estado las siguientes actividades:

- a) Petróleo y los demás hidrocarburos,
- b) Petroquímica básica,
- c) Explotación de minerales radiactivos y generación de energía nuclear.
- d) Minería en los casos a que se refiere la ley de la materia,
- e) Electricidad,
- f) Ferrocarriles,
- g) Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, y
- h) Las demás que fijen las leyes específicas.

Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, las siguientes actividades:

- a) Radio y televisión,
- b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras federales,
- c) Transportes aéreos y marítimos nacionales,
- d) Explotación forestal,
- e) Distribución de gas, y
- f) Las demás que fijen las leyes específicas o las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal.

Art. 5º En las actividades o empresas que a continuación se indican, la inversión extranjera se admitirá en las siguientes proporciones de capital:

- a) Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales;

Las concesiones no podrán otorgarse o transmitirse a personas físicas o socieda-

des extranjeras. En las sociedades destinadas a esta actividad, la inversión extranjera podrá participar hasta un máximo de 49 % cuando se trate de la explotación y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión ordinaria y de 34 % cuando se trate de concesiones especiales para la explotación de reservas minerales nacionales,

b) Productos secundarios de la industria petroquímica: 40 %.

c) Fabricación de componentes de vehículos automotores: 40 %, y

d) Las que señalen las leyes específicas o las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal.

En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias no exijan un porcentaje determinado, la inversión extranjera podrá participar en una proporción que no exceda del 49 % del capital de las empresas y siempre que no tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resolver sobre el aumento o la disminución del porcentaje a que alude el párrafo anterior, cuando, a su juicio, sea conveniente para la economía del país y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá, en casos específicos, la inversión extranjera.

La participación de la inversión extranjera en los órganos de administración de la empresa, no podrá exceder de su participación en el capital.

Cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias para una determinada rama de actividad, la inversión extranjera se ajustará a los porcentajes y a las condiciones que dichas leyes o disposiciones señalen.

Art. 6º Para los efectos de esta ley, se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros residentes en el país con calidad de inmigrados, salvo cuando, por razón de su actividad, se encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior. Esta disposición no se aplicará en aquellas áreas geográficas o actividades que estén reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que sean materia de regulación específica.

La condición y actividades de los inmigrantes quedarán reguladas por las disposiciones de la Ley General de Población.

Art. 7º Los extranjeros, las sociedades extranjeras y las sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros, no podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas.

Las sociedades extranjeras no podrán adquirir el dominio de las tierras y aguas u obtener concesiones para la explotación de aguas.

Las personas físicas extranjeras podrán adquirir el dominio sobre los bienes a que se refiere el párrafo anterior previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la celebración del convenio a que se refiere la fracción I del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional.

Capítulo II. *De la adquisición de empresas establecidas o del control sobre ellas*

Art. 8º Se requerirá la autorización de la Secretaría que corresponda, según la rama de actividad económica de que se trate, cuando una o varias de las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 2º, en uno o varios actos o sucesión

de actos, adquiera o adquieran más del 25 % del capital o más del 49 % de los activos fijos de una empresa. Se equipara a la adquisición de activos el arrendamiento de una empresa o de los activos esenciales para la explotación.

También deberán someterse a autorización los actos por medio de los cuales la administración de una empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por los que la inversión extranjera tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo se otorgarán cuando ello sea conveniente para los intereses del país, previa resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Serán nulos los actos que se realicen sin esta autorización.

Art. 9º La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá, en los casos que lo estime conveniente, otorgar un derecho de preferencia a inversionistas mexicanos para efectuar las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior.

Este derecho de preferencia se otorgará por un plazo no mayor de 90 días a partir de la fecha en que se den a conocer las bases de la oferta. Este plazo podrá prorrogarse hasta por 90 días más, a solicitud de parte interesada.

Art. 10. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tomará las medidas que juzgue convenientes para promover la adquisición, por parte de mexicanos, del capital o de los activos fijos puestos en venta de empresas establecidas en el país.

Capítulo III. *De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras*

Art. 11. Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que estará integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia. Serán suplentes de los respectivos titulares los subsecretarios que cada uno de ellos designe.

Las sesiones serán presididas rotativamente conforme al orden que se enuncia en el párrafo anterior por el titular que se encuentre presente. La Comisión sesionará por lo menos una vez al mes.

La Comisión será auxiliada por un secretario ejecutivo, que será designado por el Presidente de la República.

Art. 12. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá las siguientes atribuciones:

I. Resolver, en los términos del artículo 5º de esta ley, sobre el aumento o disminución del porcentaje en que podrá participar la inversión extranjera en las diversas áreas geográficas o de actividad económica del país, cuando no existan disposiciones legales o reglamentarias que exijan un porcentaje determinado y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá dicha inversión.

II. Resolver sobre los porcentajes y condiciones conforme a los cuales se recibirá la inversión extranjera en aquellos casos concretos que, por las circunstancias particulares que en ellos concurren, ameriten un tratamiento especial;

III. Resolver sobre la inversión extranjera que se pretenda efectuar en empresas establecidas o por establecerse en México.

IV. Resolver sobre la participación de la inversión extranjera existente en México, en nuevos campos de actividad económica o nuevas líneas de productos;

V. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversiones extranjeras para las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones fiduciarias de los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal o por los gobiernos de las entidades federativas y para la Comisión Nacional de Valores.

VI. Establecer los criterios y requisitos para la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias sobre inversiones extranjeras;

VII. Coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de inversiones extranjeras;

VIII. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal proyectos legislativos y reglamentarios, así como medidas administrativas en materia de inversiones extranjeras; y

IX. Las demás que otorgue esta ley.

Art. 13. Para determinar la conveniencia de autorizar la inversión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones conforme a los cuales se registrá, la Comisión tomará en cuenta los siguientes criterios y características de la inversión:

I. Ser complementaria de la nacional;

II. No desplazar a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos por ellas;

III. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y, en particular, sobre el incremento de las exportaciones;

IV. Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de ocupación que genere y la remuneración de la mano de obra;

V. La ocupación y capacitación de técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana;

VI. La incorporación de insumos y componentes nacionales en la elaboración de sus productos;

VII. La medida en que financien sus operaciones con recursos del exterior;

VIII. La diversificación de las fuentes de inversión y la necesidad de impulsar la integración regional y subregional en el área latinoamericana;

IX. Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o regiones de menor desarrollo económico relativo;

X. No ocupar posiciones monopolísticas en el mercado nacional;

XI. La estructura de capital de la rama de actividad económica de que se trate;

XII. El aporte tecnológico y su contribución a la investigación y desarrollo de la tecnología en el país;

XIII. Sus efectos sobre el nivel de precios y la calidad de la producción;

XIV. Preservar los valores sociales y culturales del país;

XV. La importancia de la actividad de que se trate, dentro de la economía nacional;

XVI. La identificación del inversionista extranjero con los intereses del país y su vinculación con centros de decisión económica del exterior; y

XVII. En general, la medida en que coadyuve al logro de los objetivos y se apegue a la política de desarrollo nacional.

Art. 14. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

- I. Representar a la Comisión;
- II. Ejecutar las resoluciones de la Comisión;
- III. Fijar las normas de organización, administración y funcionamiento interno de la secretaría a su cargo;
- IV. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión;
- V. Formular el proyecto de presupuesto anual de la Comisión que someterá a la consideración de la misma para su aprobación, en su caso;
- VI. Rendir a la Comisión un informe anual de las actividades realizadas por el organismo;
- VII. Ejercer el presupuesto de la Comisión y nombrar al personal técnico y administrativo de la misma; y
- VIII. Las demás que le correspondan conforme a esta ley y que le señale la Comisión.

Art. 15. Las solicitudes para obtener las autorizaciones a que esta ley se refiere se tramitarán por conducto del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Las resoluciones que dicte la Comisión se turnarán a las Secretarías y Departamentos de Estado que corresponda, quienes emitirán las autorizaciones que procedan con apego a las resoluciones citadas.

Art. 16. Las Secretarías y Departamentos de Estado, dentro de su esfera de competencia, resolverán los casos concretos conforme a los criterios generales que establezca la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y a las disposiciones de esta ley.

Art. 17. Deberá recabarse permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros y para la constitución y modificación de sociedades. La expedición del permiso se ajustará a las disposiciones legales vigentes y a las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Capítulo IV. *Del fideicomiso en fronteras y litorales*

Art. 18. En los términos de la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Orgánica, se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que autorice en cada caso la conveniencia de conceder a las instituciones de crédito permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales y turísticas en la faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras o en la zona de 50 kilómetros a lo largo de las playas del país, siempre que el objeto de la adquisición sea el de permitir la utilización y el aprovechamiento de dichos bienes a los fideicomisarios, sin constituir derechos reales sobre ellos, pudiendo emitir para estos fines certificados de participación inmobiliarios, nominativos y no amortizables.

Art. 19. La Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá sobre la constitución de los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior, considerando los aspectos económicos y sociales que implique la realización de estas operaciones. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras fijará los criterios y procedimientos conforme a los cuales se resolverán estas solicitudes.

Art. 20. La duración de los fideicomisos a que este capítulo se refiere, en ningún caso excederá de 30 años. La institución fiduciaria conservará siempre la propiedad de los inmuebles; tendrá la facultad de arrendarlos por plazos no superiores a 10 años, y a la extinción del fideicomiso podrá transmitir la propiedad a personas legalmente capacitadas para adquirirla.

El Gobierno Federal se reserva la facultad de verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

Art. 21. Los certificados de participación inmobiliarios que se emitan con base en el fideicomiso, tendrán las siguientes características:

a) Representarán para el beneficiario exclusivamente los derechos consignados en los incisos a) y c) del artículo 228-a y en el artículo 228-e de la Ley General de Títulos y Organizaciones de Crédito, sin que se les otorguen derechos a ninguna parte alícuota en los derechos de propiedad sobre los inmuebles fideicomitados.

b) Deberán ser nominativos y no amortizables, y

c) Constituirán el derecho de aprovechamiento del inmueble y a los productos líquidos que de dicho inmueble obtenga el fiduciario, en los términos del acto de emisión, así como el derecho al producto neto que resulte de la venta que haga la institución fiduciaria a la persona legalmente capacitada para adquirir el inmueble fideicomitado.

Capítulo V. *Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras*

Art. 22. Se crea el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en el que deberán inscribirse:

I. Las personas físicas o morales extranjeras que realicen inversiones reguladas por esta ley;

II. Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen las personas a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

III. Los fideicomisos en que participen extranjeros y cuyo objeto sea la realización de actos regulados por esta ley;

IV. Los títulos representativos de capital que sean propiedad de extranjeros o estén dados en garantía a favor de éstos y sus transmisiones.

V. Las resoluciones que dicte la Comisión.

El Reglamento determinará la organización del Registro y establecerá la forma y términos en que deberá proporcionarse la información.

Art. 23. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio y estará bajo la dirección del Secretario Ejecutivo de la Comisión.

Capítulo VI. *Disposiciones generales*

Art. 24. Los títulos representativos del capital de las empresas serán nominativos en los siguientes casos:

I. En la proporción y modalidades establecidas por leyes o disposiciones reglamentarias específicas o por resoluciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;

II. Cuando sean propiedad de las personas, empresas o unidades a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Los títulos al portador no podrán ser adquiridos por extranjeros sin aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en este caso, se convertirán en nominativos. Este requisito y las sanciones previstas por el artículo 28 se transcribirán en los propios títulos.

Art. 25. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá consultar la opinión de las instituciones públicas y de las organizaciones privadas de empresarios, trabajadores, campesinos, profesionales, técnicos o demás sectores que juzgue conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones.

Las dependencias del Ejecutivo Federal, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, deberán proporcionar a la Comisión la información que les solicite para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 26. Las sociedades que estando obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras no se inscriban, no pagarán dividendos. Tampoco pagarán los dividendos correspondientes a aquellos títulos que debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban.

Las sociedades que debiendo inscribirse no cumplan con esta obligación, se registrarán de oficio o a petición de cualquiera de sus socios.

Art. 27. Serán nulos y, en consecuencia, no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad los actos que se efectúen en contravención a las disposiciones de esta ley y los que debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban. Además, se sancionará al infractor con multa hasta por el importe de la operación, en su caso, que impondrá la Secretaría o el Departamento de Estado correspondiente. Las infracciones no cuantificables se sancionarán con multa hasta de 100 mil pesos.

Art. 28. Los administradores, directores y gerentes generales, comisarios y miembros de los órganos de vigilancia de las empresas, serán solidariamente responsables en lo concerniente a sus funciones, de la observancia de las obligaciones que establece esta ley. Su incumplimiento será sancionado con multa hasta de 100 mil pesos. Las sanciones serán impuestas por la Secretaría de Industria y Comercio, previa audiencia del interesado.

Art. 29. Los notarios y corredores insertarán en los documentos en que intervengan, las autorizaciones que deban expedirse en los términos de esta ley. Cuando autoricen documentos en los que no consten tales autorizaciones, perderán la patente respectiva.

Los encargados de los Registros Públicos no inscribirán los documentos arriba mencionados cuando no conste en ellos la autorización correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del cargo.

Art. 30. Se sancionará con prisión hasta de nueve años y multa hasta de 50 mil pesos a quien simule cualquier acto que permita el goce o la disposición, de hecho, por parte de las personas, empresas o unidades económicas a que se refiere el artículo 2º de esta ley, de bienes o derechos reservados a los mexicanos o cuya adquisición estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubieren cumplido u obtenido, en su caso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

SEGUNDO. Los títulos al portador representativos del capital de empresas ya establecidas en México, que sean propiedad de las personas, empresas o unidades a que se refiere el artículo 2º, deberán convertirse en nominativos en los términos del artículo 25 y presentarse para su registro en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor. Para efectuar esta conversión bastará con que la sociedad emisora haga la anotación respectiva en el título correspondiente o en hoja adherida al mismo. El registro surtirá los efectos de la autorización a que el artículo 25 se refiere.

TERCERO. Se concede un plazo de 180 días contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que las personas obligadas a hacerlo se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

CUARTO. En tanto la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras no fije los criterios y procedimientos a que se refiere el artículo 19 de esta ley, las solicitudes a que el propio precepto se refiere serán resueltas por la Secretaría de Relaciones Exteriores después de haber escuchado la opinión de una Comisión Consultiva, integrada por representantes de la propia Secretaría, quien la presidirá, y de los de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio y Departamento de Turismo.

QUINTO. Se derogan todas disposiciones legales o reglamentos que se opongan a esta ley.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

RESUMEN DEL INFORME DEL BANCO DE MÉXICO, S. A., A LA QUINUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL

Situación internacional

Durante 1972 el ritmo de la actividad económica mundial experimentó una notable recuperación. El producto nacional real de los Estados Unidos, la Alemania occidental, Francia, el Reino Unido, Italia, el Japón y el Canadá creció en alrededor de 5.8 %, comparado con el 3.3 % de aumento en 1971.¹

La reactivación de la economía mundial de 1972 continuó siendo afectada por incertidumbre en los mercados financieros internacionales sobre la eficacia del reajuste cambiario —derivado del Acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971— en virtud del agravamiento de la posición deficitaria de la balanza comercial de los Estados Unidos y los crecientes superávits de la balanza de pagos de algunos países industriales, en especial Alemania y el Japón. El gobierno británico decidió, el 23 de junio de 1972, dejar flotar la libra esterlina, situación que precedió a los nuevos problemas monetarios internacionales que afectarían con su intensidad a las monedas europeas y al dólar norteamericano, al empezar el año de 1973.

Actividad económica nacional

El producto interno bruto aumentó entre 7 % y 7.5 % en términos reales, y entre 12.9 % y 13.4 % a precios corrientes.² El incremento de la demanda total interna y externa estimuló en forma notable el crecimiento de la actividad productiva. Esta elevada tasa de crecimiento real casi duplica la observada en 1971, 3.7 %, y superó al promedio de la última década.

El conjunto de las transacciones internacionales dejó un saldo favorable al aumentar la reserva bruta en oro y divisas del Banco de México —computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional—, más la plata, en 264.6 millones de dólares y llegó a un nivel de 1 284.7 millones al 31 de diciembre de 1972, lo que significó un crecimiento de 26 % durante el año. Además, México siguió contando con líneas secundarias de reserva por 631.7 millones de dólares, en apoyo de la paridad del peso mexicano.

El índice de precios al mayoreo de la ciudad de México aumentó, en 1972, 2.8 % en promedio anual, tasa menor a la del 3.7 % observada en 1971. El aumento de diciembre de 1971 a igual mes de 1972 fue del 5.4 % en México, en comparación con 6.1 % en los precios al mayoreo en los Estados Unidos. El índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.9 % en relación con 5.5 % en 1971, en promedio.

Desde el segundo semestre de 1971 y la primera parte de 1972, la política eco-

¹ Según el cómputo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD).

² Se da un rango de variación en virtud de que no se cuenta con toda la información necesaria respecto al movimiento de los inventarios ocurrido durante el año y, por tanto, de la actividad comercial.

nómica se caracterizó por los importantes esfuerzos de las autoridades para impulsar y generalizar la aceleración en las diversas actividades económicas. La reactivación descansó fundamentalmente en una vigorosa política de gasto público y en una acción monetaria y crediticia expansionista. En cambio, durante la segunda parte de 1972, la política monetaria procuró no acentuar las presiones que se generaban, en virtud de los elevados niveles alcanzados por la actividad económica, particularmente en las industrias de la construcción y manufacturera, y del sustancial aumento en la demanda total de bienes y servicios, que se traducían en crecientes importaciones y en tendencias al alza en los precios.

Los siguientes factores impulsaron fundamentalmente la actividad económica en 1972: el sensible aumento en el gasto corriente (22.9 %) y de capital (81.9 %) realizado por el Gobierno Federal; el alza significativa de las exportaciones de bienes y servicios (17.2 %) y el sustancial crecimiento del volumen de financiamiento de la banca mexicana y extranjera a los sectores productivos. En conjunto, los factores de expansión mencionados prevalecieron sobre los efectos de una inversión privada que continuó realizándose con cierta cautela y sobre condiciones desfavorables en la agricultura y la minería.

Todas las actividades económicas aumentaron en un ritmo superior al del crecimiento de la población, con excepción de la agricultura y la minería. La parte de la oferta representada por la producción de bienes y servicios se vio complementada por un incremento sustancial de las importaciones de mercancías y por una probable reducción de los inventarios.

La inversión fija bruta, pública y privada, se incrementó en 22.8 %, a precios corrientes —tasa superior al promedio de la última década. En consecuencia, la participación de la formación de capital fijo en el producto interno bruto llegó al 20 %.

Tasas de crecimiento de la industria manufacturera por tipo de producto
(porcientos)

	1971/70	1972/71 ^p
General	4.1	8.3
Bienes de consumo	4.4	8.1
No durables	1.9	8.2
Durables	4.9	8.1
Bienes de producción	3.9	8.8
Materias primas	4.1	8.7
Bienes de inversión	3.0	8.8

^p Cifras preliminares.

El fuerte incremento del consumo privado aceleró el ritmo de las ventas y de la producción de bienes de consumo duraderos y no duraderos. Se observaron cre-

cimientos elevados en la venta de algunos productos importantes, como refrigeradores (24.2 %), lavadoras (10 %), automóviles (7.9 %), cerveza (17.7 %) y azúcar (7.6 %). También indican la expansión del gasto de los consumidores los aumentos en la producción de otros bienes, como refrescos y gaseosas (10 %), hilados y tejidos de fibras artificiales (25.3 %), jabones y detergentes (14.%) y pastas alimenticias y galletas (11.7 %).

En conjunto, el alza de la inversión total interna y de la demanda de bienes de consumo dio lugar a una fuerte elevación en el producto industrial, que en 1972 se elevó en términos reales 8.6 %, en comparación con 3.6 % en el año anterior. Dentro del sector industrial el producto de la minería registró una baja, 1.5 %.

Fue particularmente notoria la recuperación de la industria de la construcción, cuyo crecimiento pasó de 1.1 % en 1971 a 13 % en 1972, estimulada fundamentalmente por los niveles de inversión pública y por la construcción de viviendas.

Por su parte, la actividad manufacturera alcanzó un crecimiento muy satisfactorio (8.3 %) durante 1972, que duplicó el de 4.1 % en 1971. Dentro del sector manufacturero destaca por su importancia el incremento en la producción de la industria siderúrgica (12.6 %) en comparación con la contracción de 1.6 % en 1971.

Tasas de crecimiento de la industria manufacturera por rama de origen
(porcientos)

	1971/70	1972/71 ^p
<i>Total</i>	4.1	8.3
Alimentos, bebidas y tabaco	0.9	7.2
Fabricación de textiles	12.0	8.8
Calzado y prendas de vestir	13.0	9.4
Industria de la madera y el corcho	— 5.0	4.1
Papel y productos de papel	1.4	4.9
Imprenta, editorial e industrias conexas	1.1	10.1
Cuero y productos de cuero	3.4	— 3.5
Productos de hule	10.3	8.9
Productos químicos	10.4	11.6
Minerales no metálicos	7.9	8.4
Siderurgia	— 1.6	12.6
Construcción de maquinaria	— 2.8	6.8
Equipo de transporte	7.8	9.1

^p Cifras preliminares.

También crecieron, en forma similar o superior al producto bruto interno, la actividad gubernamental, 10 %; los transportes y comunicaciones, 9 %; la electricidad, 10 %; la petroquímica, 15.5 %; la pesca, 10 % y otros servicios, 7 %. Por otra parte, la ganadería se elevó en 4.5 %, la silvicultura en 5 % y el petróleo y coque en 6.2 %.

A pesar de los mayores recursos disponibles para crédito agrícola, por parte de la banca nacional y privada, no aumentó la actividad de la agricultura, en la cual labora casi la mitad de la población ocupada. Entre los factores que influyeron en la baja del 1 % en el producto neto agrícola de 1972 deben señalarse, en algunos casos, las condiciones climáticas adversas y, en otros, las menores áreas cultivadas, los altos costos de los insumos agrícolas y cierta reserva de la actividad privada en este sector. Sin embargo, el Gobierno Federal generó un considerable número de empleos en el campo, a través de importantes proyectos de inversión pública con alto contenido de mano de obra.

Aun cuando todavía no es posible precisar el aumento ocurrido en las actividades comerciales, por la insuficiente información acerca del movimiento de los inventarios, cabe esperar en ellas un comportamiento no muy distinto con el de la actividad económica general.

Precios

Los nuevos niveles de salarios mínimos y la contribución del 5 % de la nómina para la vivienda obrera no influyeron significativamente en los precios. Los índices que se elaboran para determinar el comportamiento de los precios —al mayoreo en la ciudad de México y al consumidor en el país— experimentaron crecimientos promedio inferiores en 1972 a los de 1971. Los precios al consumidor aumentaron más que los de mayoreo por incluir servicios, los que aumentaron relativamente con mayor rapidez que los precios de los bienes.

La evolución general de los precios al mayoreo en la ciudad de México mostró un aumento de 2.8 % en promedio anual, en comparación con el 3.7 % observado en 1971. El alza promedio de 1972 se debió principalmente al aumento en el subíndice de los artículos de consumo, cuyo incremento promedio fue de 3.1 %, en comparación con 4.6 % el año anterior. Los artículos de producción presentaron un incremento promedio de 2.3 %; similar al del año anterior. Sin embargo, durante diciembre los artículos de consumo y de producción observaron un incremento significativo en sus precios.

En 1972, el aumento en el índice nacional de precios al consumidor fue de 4.9 %, ante 5.5 % registrado en 1971. La elevación en los precios de bienes y servicios fue, en general, menor que en el periodo precedente. Las prendas de vestir, calzado y accesorios presentaron un aumento de 6.6 %; en 1971 había sido de 6 %. El alza de tarifas en los transportes foráneos ocasionó un incremento de 5.4 % en el renglón de transportes y comunicaciones, comparado con 2.7 % el año anterior. Igualmente influyeron las elevaciones de precios en arrendamientos y servicios médicos. En la clasificación por sectores de origen destacó un aumento de 6.9 % en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, frente a una disminución de 2.6 % del año anterior. Los precios al consumidor en la ciudad de México aumentaron 5 % en 1972 y 5.7 % en 1971.

Actividad financiera

La captación adicional de recursos en moneda nacional y extranjera del sistema bancario —excluidos los aumentos de capital— llegó a 37 045 millones de

pesos en 1972, esto es, una tasa de crecimiento de 16.4 %, en comparación con 29 613 millones de pesos (15.1 %) en 1971.

Los recursos en moneda nacional del sistema bancario aumentaron en 34 064 millones de pesos (18.4 %); en 1971 la captación adicional fue de 24 479 millones de pesos (15.2 %) —se excluyen, en ambos casos, los aumentos de capital. La captación de recursos en moneda extranjera se incrementó en 2 981 millones de pesos (7.4 %), contra 5 134 millones de pesos (14.7 %) en 1971.

Captación de recursos a través del sistema bancario, por instituciones¹
(millones de pesos)

	DICIEMBRE		VARIACIONES	
	1971	1972 ^p	Absolutas	Relativas
<i>Moneda nacional</i>	185 628.9	219 692.4	34 063.5	18.4
Instituciones privadas	135 916.4	160 181.4	24 265.0	17.9
Instituciones nacionales	25 547.2	29 644.8	4 117.6	16.0
Banco de México	24 165.3	29 846.2	5 680.9	23.5
<i>Moneda extranjera</i>	40 107.6	43 088.6	2 981.0	7.4
<i>Total</i>	<i>225 736.5</i>	<i>262 781.0</i>	<i>37 044.5</i>	<i>16.4</i>

^p Cifras preliminares.

¹ Excluye operaciones interbancarias.

Del aumento en la captación de recursos en moneda nacional correspondieron a la banca privada 24 265 millones (17.9 %), en comparación con 17 591 millones de pesos (14.9 %) el año anterior.

El mayor dinamismo correspondió fundamentalmente a los bancos de depósito (depósitos en cuenta de cheques en moneda nacional) debido al incremento en las necesidades de liquidez para transacciones, motivado por el alza en la actividad económica. En efecto, los bancos de depósito incrementaron su captación a una tasa de 20.6 % (6 706 millones de pesos), tres veces superior a la de 1971 (7 %).

Los departamentos de ahorro acusaron también una notable alza en la tasa de captación, 17.2 % (2 053 millones de pesos); en 1971 la tasa fue de 13 % (1 448 millones de pesos).

Las sociedades financieras aumentaron su captación de recursos en moneda nacional en 11 971 millones de pesos en 1972, lo que representó una tasa de 16.8 %, que es inferior a la de 18 % correspondiente al año anterior. El instrumento de captación más dinámico fue el pagaré, cuya colocación sobrepasó a la

del bono financiero, en virtud del diferencial de interés favorable al primero, no obstante su menor liquidez.

Los bancos hipotecarios incrementaron su captación de recursos en 18.3 % (3 456 millones de pesos), en tanto que en 1971 crecieron en 19.8 % (3 126 millones de pesos). El instrumento más dinámico fue el bono ordinario, ya que su colocación superó a la del bono hipotecario especial.

Por su parte, las instituciones nacionales de crédito, excluido el Banco de México, elevaron en 1972 su captación en moneda nacional —sin considerar las variaciones en las cuentas de capital— en 16.1 % (4 118 millones de pesos) en comparación con 24 % (4 945 millones de pesos) en el año anterior.

*Captación de recursos a través del sistema bancario
por instrumentos principales¹*

(millones de pesos)

	DICIEMBRE		VARIACIONES	
	1971	1972 ^p	<i>Absolutas</i>	<i>Relativas</i>
<i>Captación en moneda nacional</i>	185 628.9	219 692.4	34 063.5	18.4
Bonos financieros	25 693.8	30 299.4	4 605.6	17.9
Certificados financieros	10 266.0	8 165.6	— 2 100.8	— 20.5
Pagarés	32 149.6	41 365.6	9 216.0	28.7
Bonos hipotecarios	17 250.2	20 907.8	3 657.6	21.2
Cédulas hipotecarias	1 290.4	948.5	— 341.9	— 26.5
Títulos de instituciones nacionales	14 486.9	16 966.6	2 479.7	17.1
Bonos del Patronato del Ahorro Nacional	2 222.6	2 419.0	196.4	8.8
Cuenta de ahorro	11 596.6	13 598.8	2 002.2	17.3
Cuenta de cheques	31 236.0	37 514.3	6 278.3	20.1
Billetes y moneda metálica	21 824.4	26 787.4	4 963.0	22.7
Otros depósitos y obligaciones				
Vista y plazo	17 612.0	20 719.4	3 107.4	17.6
<i>Captación en moneda extranjera</i>	40 107.6	43 088.6	2 981.0	7.4
<i>Captación total</i>	225 736.5	262 781.0	37 044.5	16.4

^p Cifras preliminares.

¹ Excluye operaciones interbancarias.

El financiamiento total otorgado por el conjunto de las instituciones de crédito del país aumentó durante el año en 34 858 millones de pesos (15.8 %); en 1971 el incremento fue de 26 201 millones (13.5 %). Del financiamiento adicional otorgado en 1972 correspondió el 57.4 % a empresas y particulares y 42.6 % al Gobierno Federal.

Las instituciones de crédito privadas aumentaron su financiamiento a empresas y particulares en 13 102 millones de pesos (13 %) en 1972, en comparación

con un crecimiento de 11.7 % el año anterior. Las instituciones nacionales de crédito, excluyendo al Banco de México, incrementaron su financiamiento a empresas y particulares en 7 821 millones de pesos (12 %).

Financiamiento bancario a empresas, particulares y Gobierno Federal otorgado por el sistema bancario¹

Tenencia de valores y saldos de crédito

(millones de pesos)

	DICIEMBRE		VARIACIONES	
	1971	1972 ^p	Absolutas	Relativas
Financiamiento total	220 723.3	255 581.2	34 857.9	15.8
A empresas y particulares ²	168 958.4	188 969.9	20 011.5	11.8
Valores	12 574.9	14 515.2	1 940.3	15.4
Crédito	156 383.5	174 454.7	18 071.2	11.6
Al comercio	43 498.1	47 110.2	3 612.1	8.3
A la producción	113 885.4	127 344.5	13 459.1	11.8
Industria	90 705.9	101 365.7	10 659.8	11.8
Agricultura y ganadería ³	20 440.7	22 091.8	1 651.1	8.1
Minería	2 738.8	3 887.0	1 148.2	41.9
Al Gobierno Federal	51 764.9	66 611.3	14 846.4	28.7
Valores	50 655.6	65 605.9	14 950.3	29.5
Crédito	1 109.3	1 005.4	— 103.9	— 9.4

^p Cifras preliminares.

¹ Incluye fondos comunes de certificados de participación de Nacional Financiera, S. A.

² Incluye empresas del sector público.

³ Incluyendo los financiamientos al campo otorgados por FINASA y UNPASA, el crédito total a actividades agropecuarias aumentó 2 684 millones de pesos, o sea 12.1 % en 1972.

El aumento del financiamiento bruto concedido a través del Banco de México al Gobierno Federal, durante 1972, fue de 15 104 millones de pesos; en 1971 fue de 4 877 millones. Este financiamiento, las mayores operaciones con los fideicomisos de fomento económico que administra el Banco de México y las fuertes compras netas de dólares, condujeron a una expansión bruta de liquidez de 17 313 millones de pesos, frente a una generación de 12 531 millones de pesos por los mismos conceptos observada el año anterior. La captación adicional de recursos realizada por el Banco Central por concepto de los requisitos de depósito legal y otras inversiones y depósitos de la banca privada, de la banca nacional y de los organismos del sector público, ascendió a 12 070 millones de pesos; por lo que la generación neta de medios de pago por el Banco de México durante el año fue de 6 107 millones de pesos.

Ante los crecientes requerimientos de liquidez, el medio circulante se incrementó en 21.2 % (11 242 millones de pesos) de diciembre de 1971 a diciembre de

1972, frente a un aumento de sólo 8.3 % (4 048 millones de pesos) en igual periodo anterior. Las cuentas de cheques aumentaron en 20.1 %, y los billetes y monedas en poder del público lo hicieron en 22.7 %; la participación relativa de ambos conceptos respecto al total del medio circulante fue casi igual a la del año anterior. La tasa promedio anual de crecimiento de los medios de pago fue de 15.4 %, en comparación con 7.6 % en 1971.

*Medio circulante*¹

(millones de pesos)

	1971	1972 ^p	VARIACIONES	
			<i>Absolutas</i>	<i>Relativas</i>
<i>Circulación total</i>	53 060	64 302	11 242	21.2
Billetes y moneda metálica	21 824	26 787	4 963	22.7
Cuenta de cheques m/n	31 236 ²	37 515	6 279	20.1

^p Cifras preliminares.

¹ Saldo al 31 de diciembre.

² El saldo de los bancos de depósito se ajustó al último día de diciembre para eliminar operaciones transtorias.

Las operaciones de los fideicomisos que administra el Banco de México para la promoción y canalización de recursos crediticios hacia actividades de mayor prioridad, tales como la agricultura, la vivienda de interés social y para el fomento de las actividades industriales y comerciales de exportación, continuaron siendo un importante complemento al financiamiento otorgado por el sistema bancario a dichas actividades. Los fideicomisos de referencia no operan directamente con el público, sino a través de las instituciones de crédito privadas y nacionales.

El monto de los nuevos financiamientos ejercidos por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura y Fideicomisos Agrícolas (FIRA), alcanzó 1 518 millones de pesos, cifra semejante a la del año anterior, de los cuales el 45.6 % correspondió a créditos de avío y el 54.4 % a créditos refaccionarios a mediano y largo plazo.

Con el propósito de ampliar los canales de financiamiento de dichos fideicomisos agropecuarios, en beneficio de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de bajos ingresos, el Gobierno Federal los autorizó a operar directamente con los bancos nacionales de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., y de Crédito Agrícola, S. A., poniendo a disposición de éstos amplios recursos para realizar sus programas regionales.

Entre las principales actividades del Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) se cuenta la celebración de contratos de apertura de crédito por 82 millones de pesos para la construcción de 3 021 viviendas de interés social. El Fondo también otorgó aprobación técnica a 56 proyectos habitacionales para la construcción de 39 711 viviendas, en 46 localidades ubicadas en 22 entidades fedrativas, con una inversión de 3 078 millones de pesos.

El Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA) aprobó 5 927 solicitudes de apoyo presentadas a la banca hipotecaria y de ahorro, por un monto de 305.9 millones de pesos.

El Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI), que otorga créditos para ampliar y mejorar la capacidad industrial de exportación, aprobó al 31 de diciembre solicitudes para utilizar recursos por un monto de 111 millones de pesos, correspondientes a una inversión total de 292 millones. En el lapso transcurrido en el presente año de 1973 aprobó otras solicitudes por un importe de 167.6 millones de pesos, que corresponden a una inversión de 517 millones.

Las exportaciones de productos manufacturados apoyadas por el Fondo para el Fomento de las exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), respecto a la exportación total de manufacturas, pasaron del 3 % del total en 1964 a un muy satisfactorio 32 % en 1972. El importe total de documentos redescontados durante 1972 fue de 3 272 millones de pesos, cifra que superó en un 35.3 % el nivel alcanzado el año anterior, que había sido de 2 418 millones de pesos.

El Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATUR) —que por su naturaleza no realiza financiamientos— ha continuado intensamente sus actividades de inversión y promoción hotelera y habitacional en los centros turísticos de Cancún, en el Territorio de Quintana Roo, y de Punta Ixtapa-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. El programa de inversiones de infraestructura se realiza normalmente y se espera terminarlo en diciembre de 1974. Las promociones de hotelería en proceso de materialización están superando los objetivos mínimos requeridos para el éxito de dichos proyectos.

Política monetaria y crediticia

La política monetaria y crediticia tuvo como objetivo, en la primera parte de 1972, coadyuvar con la política del Gobierno Federal encaminada a la mayor aceleración de la actividad económica. No obstante que ya se observaba un incremento en la liquidez y en los recursos crediticios disponibles, originados en los mayores financiamientos internos requeridos por el sector público y en la mayor disposición de recursos externos, tanto del sector público como del privado, la política monetaria se orientó a incrementar el crédito de la banca privada mediante la liberación de recursos, la reducción en la tasa de interés de sus fondos no utilizados y la canalización de financiamientos adicionales del Banco de México y de la banca privada a actividades de interés prioritario.

Las autoridades monetarias utilizaron la liberación de fondos del encaje legal y la canalización de recursos a las actividades de mayor prioridad como instrumentos fundamentales para alentar la actividad económica. Las medidas de liberación adoptadas por el Banco de México consistieron, básicamente, en: a) dar un fuerte apoyo al crecimiento de la capacidad de crédito de los bancos de depósito; b) liberar a las sociedades financieras, por una sola vez, recursos por un monto de aproximadamente 1 500 millones de pesos; y c) reducir del 50 % al 40 % el encaje legal sobre el crecimiento de los recursos captados a través de pagarés por dichas sociedades.

El Banco de México redujo entre 1 y 2 % anual la tasa de interés que percibían las sociedades financieras sobre sus recursos excedentes depositados en el Ban-

co Central. Esta medida se adoptó para inducirlos a prestar a los sectores público y privado, que requerían mayores financiamientos, los excedentes que habían acumulado en el Banco de México a consecuencia de la contracción en la demanda crediticia ocurrida durante 1971.

En lo que se refiere a la canalización de los recursos bancarios, la política crediticia se orientó a acentuar aún más la dirección de fondos de las instituciones de crédito privadas hacia aquellos sectores que más lo requieren, como: el agrícola, en especial los grupos de ejidatarios y otros agricultores de ingresos mínimos, a quienes se les otorgan condiciones preferenciales de plazo y tasa de interés; el sector público, en función de su muy amplio programa de inversiones; y la pequeña y mediana industria, especialmente la localizada en zonas de menor desarrollo relativo, aunque procurando al mismo tiempo diversificar geográficamente el esfuerzo económico nacional, en consonancia con los objetivos generales de la política de la presente Administración.

Con este último propósito se modificaron las características de los depósitos a plazo fijo de 180 días en moneda nacional de los bancos de depósito, teniendo en cuenta que este tipo de instituciones opera una extensa red de sucursales en la República y está en condiciones de estimular la inversión en las mismas zonas de donde provienen los recursos captados; así se evitan transferencias innecesarias a los grandes centros urbanos. Igualmente, se estableció un régimen especial de reserva obligatoria para los depósitos a la vista captados en moneda extranjera por las oficinas de la zona fronteriza norte del país, para apoyar y fomentar el desenvolvimiento de esa importante región y propiciar un uso más intenso de la moneda nacional.

La política de tasas de interés se condicionó a las diversas medidas de política fiscal aplicada durante el año. A principios de 1971 el Banco de México determinó, en forma directa, una baja en las tasas de interés en las operaciones activas y pasivas de la banca privada, con objeto de poder trasladar a la agricultura, a la industria y al comercio, la posibilidad de cubrir tasas menores en virtud de la reducción ocurrida en los tipos de interés en el exterior.

A fines de 1971, las autoridades fiscales decidieron aprovechar la posibilidad adicional de reducir la tasa neta de interés al establecer aumentos en los impuestos a los intereses que perciben los inversionistas en títulos de renta fija. Debido a ello, durante 1972 no fue posible trasladar a los usuarios del crédito la baja en las tasas netas bancarias de interés de las operaciones pasivas. De igual manera, y debido a ingentes necesidades de recursos fiscales, durante diciembre de 1972 se redujo nuevamente la tasa neta mediante mayores cargas fiscales, con el propósito de lograr más equidad en el sistema tributario e incrementar la recaudación.

En contraste con lo ocurrido durante la primera parte del año, según se dijo antes, en la segunda la política monetaria y crediticia tendió a no acentuar las presiones expansionistas.

*Finanzas públicas**

Las finanzas del Gobierno Federal durante 1972, contribuyeron de manera fundamental a la recuperación de la actividad económica, debido al extraordinario

* Cifras preliminares correspondientes a los niveles efectivos del Gobierno Federal.

incremento, 81.9 % en los gastos de capital. Los gastos corrientes, por su parte, aumentaron un 22.9 %; se registró un fuerte incremento en las transferencias (33 %) debido a mayores subvenciones a las universidades, a la absorción por parte del gobierno de subsidios que venía otorgando Petróleos Mexicanos, y a un mayor apoyo a la CONASUPO. Los gastos de administración dentro de los cuales el renglón más importante está constituido por el pago de servicios personales, crecieron 21.7 %, como consecuencia del aumento de sueldos.

Los ingresos fiscales aumentaron en función de la recuperación económica y también por modificaciones fiscales y administrativas. El aumento de las percepciones del Gobierno Federal (18.7 %), que supera a la tasa media histórica (11 %), se explica por los incrementos registrados en la recaudación de los rubros siguientes: el impuesto sobre la renta, que representa más de la mitad de los ingresos tributarios, fue mayor en 24.8 % que el recaudado en 1971; los impuestos sobre la producción y el comercio aumentaron en 19.2 %; y el impuesto sobre ingresos mercantiles subió en 13.3 %. Estos gravámenes produjeron una recaudación adicional de 6 077 millones de pesos y, junto con otras percepciones ordinarias, permitieron que, no obstante el incremento señalado en los gastos corrientes, el ahorro corriente del Gobierno Federal creciera un 5.4 % y alcanzara la suma de 8 983 millones de pesos.

Transacciones internacionales

A pesar de la presión ejercida por el creciente dinamismo que registraron las importaciones, en 1972 la balanza de pagos arrojó un saldo favorable al aumentar la reserva bruta de oro, plata y divisas en 264.7 millones de dólares, debido a apreciables ascensos en las exportaciones de mercancías y servicios, en los ingresos netos de capital a largo plazo y en otros ingresos no registrados.

Los ingresos por exportación de mercancías y servicios ascendieron a 3 973 millones de dólares, cifra superior en 583 millones (17.2 %) a la observada en el año anterior (3 391 millones), en que el aumento había sido de 243 millones de dólares (7.7 %).

El crecimiento de las exportaciones de bienes fue inducido por la combinación de diversos factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes: el aumento de la demanda mundial propiciada por el fortalecimiento de la actividad económica de los países industrializados, en especial la de los Estados Unidos; la expansión de la producción interna, particularmente del sector industrial; las existencias acumuladas durante 1971 y principios de 1972 de algunos productos manufacturados y agrícolas; la ampliación del margen de devolución de impuestos (CEDIS) para industrias exportadoras; la mejoría en la posición competitiva de México, derivada de la revaluación de algunas monedas; y el esfuerzo realizado en distintas entidades de la Administración tendiente a incrementar y diversificar nuestras ventas al exterior.

Los ingresos por turismo se incrementaron en 110 millones de dólares (17.8 %). Los ingresos por transacciones fronterizas crecieron 94 millones (9.7 %), y otros conceptos de ingreso aumentaron en 38 millones (13.3 %).

Los egresos por importación de mercancías y servicios fueron de 4 827 millones de dólares, cifra superior en 722 millones (17.6 %) a la del año anterior. A esto

Exportación de mercancías ^p

(millones de dólares)

	1971	1972	VARIACIONES	
			<i>Absolutas</i>	<i>Relativas</i>
<i>Exportación total</i>	1 473.7	1 813.7	340.0	23.1
1. Agricultura	424.6	494.8	70.2	16.5
2. Ganadería y apicultura	125.7	172.8	47.1	37.5
3. Pesca	75.2	85.7	10.5	14.0
4. Industrias extractivas	191.3	195.4	4.1	2.1
5. Industria manufacturera	656.9	865.0	208.1	31.7

^p Cifras preliminares.

contribuyó el aumento sustancial en el volumen y los precios de importación de mercancías, que fue superior en 530 millones de dólares (22 %). Las importaciones del sector privado se incrementaron en 338 millones (17.3 %), y las del sector público en 192 millones (42.4 %).

Importación de mercancías por sectores institucionales

(millones de dólares)

	1971		1972		VARIACIONES RELATIVAS	
	<i>Sector público</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Sector público</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Sector público</i>	<i>Sector privado</i>
1. Primer semestre	222.7	997.0	279.0	1 077.8	25.3	8.1
2. Segundo semestre	230.5	957.0	366.2	1 213.8	28.9	26.8
Anual	453.2	1 954.0	645.2	2 291.6	42.3	17.3

FUENTE: Dirección General de Estadística.

Las importaciones del sector público se explican principalmente por las crecientes compras de bienes de capital, así como por la importación de algunos productos agropecuarios, como trigo, maíz, leche en polvo y sorgo, destinados a cubrir

el consumo. Por último, el aumento de las importaciones de este sector se debió también a las adquisiciones complementarias de petróleo.

Importación de bienes de capital por sectores de destino

(miles de dólares)

	1971	1972 ^p	VARIACIONES	
			<i>Absolutas</i>	<i>Relativas</i>
1. Agropecuarios	48 078	57 199	9 121	18.9
2. Minería	15 591	12 675	— 2 916	— 18.7
3. Manufacturas	413 164	539 930	127 766	30.7
4. Electricidad	56 567	88 302	31 735	56.1
5. Construcción	27 276	55 707	28 431	104.2
6. Transporte	156 968	184 698	27 730	17.7
7. Servicios	104 964	122 819	17 855	17.0
<i>Total</i>	822 611	1 061 330	238 719	29.1

^p Cifras preliminares.

Los egresos de turistas y estudiantes en el exterior aumentaron, según estimaciones preliminares, en 48 millones de dólares (28 %). Por su parte, los egresos por transacciones fronterizas, los intereses sobre deudas oficiales y las remesas de inversión extranjera directa también se elevaron.

En el aumento del valor de la importación, imputable al fuerte crecimiento de la actividad económica durante 1972, pueden haber influido los precios más altos de ciertos productos adquiridos en países europeos y en el Japón, con motivo del reajuste cambiario ocurrido a fines de 1971 en las monedas de esos países. Asimismo, jugó un papel importante la persistente presión inflacionaria en los países proveedores de México.

Importación de mercancías¹

(millones de dólares)

	1971	1972 ^p	VARIACIONES	
			<i>Absolutas</i>	<i>Relativas</i>
1. Bienes de uso intermedio	1 203.2	1 388.1	184.9	15.4
2. Bienes de capital	822.6	1 061.3	238.7	29.0
3. Bienes de consumo	381.5	487.4	105.9	27.8
<i>Total</i>	2 407.3	2 936.8	529.5	22.0

^p Cifras preliminares.

¹ Estos datos no son estrictamente comparables con los de otros años, debido a un nuevo sistema de clasificación.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 853 millones de dólares, con un incremento absoluto de 139 millones de dólares y un aumento de 19.5 % sobre el déficit de 1971.

Los ingresos netos de la cuenta de capital a largo plazo ascendieron a 691 millones de dólares, cifra superior en 191 millones a la correspondiente a 1971. Las disposiciones netas de créditos para fomento económico destinadas a los sectores público y privado fueron de 496 millones de dólares, en tanto que las colocaciones netas de valores en el exterior por diversas entidades del sector público ascendieron a 60 millones de dólares. El endeudamiento a plazo de un año o más estuvo relacionado con los altos niveles de inversión pública particularmente en proyectos que resulta más conveniente financiar con recursos externos, debido a las condiciones favorables en cuanto a plazos y tasas de interés. También aumentó el endeudamiento a largo término en razón de los esfuerzos que realizan las autoridades financieras para mejorar la estructura de la deuda pública externa.

Los ingresos por inversiones extranjeras directas ascendieron a 179 millones de dólares, cifra que representa una reducción de 17 millones de dólares respecto a la de 1971.

En julio de 1972 la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió constituir un comité de veinte gobernadores, integrado por representantes de países industrializados y en desarrollo. México fue elegido para representar a siete países del área norte de la América Latina. El objeto del comité es introducir elementos en el sistema financiero mundial que permitan a los países miembros del Fondo mantener altos ritmos de crecimiento económico, evitar el desempleo, la deflación y la inflación y establecer un sistema multilateral de pagos que estimule un crecimiento sostenido del comercio y del financiamiento internacional y elimine, en el mayor grado posible, las restricciones al comercio y a los flujos de capital. El Comité de los Veinte inició en septiembre el estudio de la reforma del sistema monetario internacional y cuestiones conexas.

México ha defendido los intereses de las naciones en proceso de desarrollo para que el nuevo sistema monetario y financiero internacional evite crisis y prácticas monetarias que los afectan desfavorablemente, así como restricciones comerciales al acceso de sus productos, a los mercados mundiales, y que facilite una transferencia mayor de recursos de capital en condiciones de plazo y rendimiento adecuados a la situación de los países en desarrollo.

No obstante cierta tendencia al alza en las tasas de interés en el exterior, y la elevación moderada en el impuesto sobre la renta a los ingresos por intereses, México continuó reteniendo crecientes volúmenes de ahorro interno y atrayendo recursos externos, como resultado de su estabilidad política y de su solidez económica y financiera.